防衛データ基盤の外部依存とデータ主権
- パランティア・テクノロジーズの日本防衛市場参入を事例として検討 -

脆弱性対応研究会
@hogehuga

1. 序論

1.1. 問題の所在

2026 年 1 月、小泉進次郎防衛大臣はワシントン D.C.のパランティア・テクノロジーズ（Palantir Technologies Inc、以下「パランティア」）本社を訪問し、同社の安全保障向け AI プラットフォームについて説明を受けた。同年 3 月 5 日には、高市早苗首相が同社共同創業者ピーター・ティール氏と首相官邸で会談している。これに先行して、富士通株式会社は 2025 年 8 月にパランティアの AI プラットフォーム（AIP）のライセンス契約を締結しており、日本最大の防衛 IT ベンダーである富士通を通じた防衛市場への事実上の参入経路が形成されつつある。

こうした動向は、日本の防衛データ基盤の外部依存という問題を、政策的に無視し得ない段階へと引き上げた。しかし、現時点において、この問題を「データ主権」の観点から体系的に論じた研究は、日本語圏においてほとんど存在しない。政治・外交報道の文脈ではパランティアの対日接触が取り上げられ始めているものの、その議論はしばしば「米国の信頼性」や「同盟関係の深化」という外交的枠組みにとどまり、調達がもたらす技術的・法的・制度的な主権問題への踏み込みが不十分である。

本稿では「日本の防衛機関がパランティアのデータ融合・AI 意思決定基盤を調達した場合、日本のデータ主権はいかなる構造的リスクにさらされるか。また、そのリスクを許容可能な水準に制御するためには、いかなる制度的・契約的条件が必要か。」を問いとする。

この問いは、技術調達の適否を問う問いではない。パランティアの製品が機能的に優れていることは、米軍の Maven Smart System 採用や NATO Allied Command Operations への展開が示す通りであり、その能力を否定することは本稿の目的ではない。問題は、その強力な機能が「誰のために、誰の支配下で作動するか」という主権的観点から十分に検討されないまま調達判断がなされることの危うさにある。

1.2. なぜ防衛データ基盤は従来型調達と異なるか

防衛装備品の海外調達は、日本において新しい問題ではない。F-35 戦闘機をはじめとするライセンス生産・完成品輸入は長い歴史を持ち、それに伴う技術移転制限や部品供給依存といったリスクも、政策的議論の俎上に載せられてきた。

しかし、データ融合基盤や AI 意思決定支援システムの調達は、ハードウェアや完成品兵器の調達と根本的に異なる性格を持つ。

第一に、データは調達後も継続的に外部に依存するインフラの上を流れ続ける。航空機や艦艇は納入された後、運用の主体は日本側に移るが、クラウド連動型のデータ基盤において

は、稼働している限りシステムとの接続が維持される。更新・保守・障害対応のいずれもがベンダーへの継続的依存を前提とし、「所有」と「支配」が一致しない構造が生まれる。
第二に、法的管轄の問題が継続的に発生する。2018 年に成立した米国の CLOUD 法（Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act）は、米国の法的管轄下にある事業者に対し、データの物理的保存場所を問わず、有効な法的手続に基づく開示義務を課す可能性がある。この法的枠組みは、日本国内にサーバーを置いても解消されない性質の問題であり、「ローカルホスティングで主権は守られる」という単純な解決策を無効化する。
第三に、意思決定の「型」そのものが外部設計に依存する。AI 意思決定支援システムは、情報の優先順位付け・分類・提示方式を通じて、使用者の認知と判断を構造的に形成する。アルゴリズムの設計とその更新権限を外国企業が握ることは、単なるツールの外部調達を超えた影響を組織の判断様式に与えうる。
これらの性質ゆえに、防衛データ基盤の調達を巡る問題は、「何を買うか」ではなく「誰の法的・運用的支配の下にデータと意思決定プロセスを置くか」という主権の判断として捉え直す必要がある。

1.3. 先行研究と本論文の位置づけ

データ主権（data sovereignty）の概念は、近年、デジタル政策・国際関係・法学の交差点において急速に議論が蓄積されている領域である。EU におけるデジタル主権論、GDPR を背景とした域外データ移転規制研究、さらにはクラウドの法的管轄問題を論じる国際法学の文献がその代表である。しかし、これらの先行研究は主として民間データ・個人データを対象としており、防衛・安全保障用途のデータに固有の問題である、作戦情報・インテリジェンス・標定データといった機微性の高いデータが外部基盤上を流れる場合の主権問題を正面から論じたものは限られる。
安全保障研究の文脈では、技術覇権論や防衛産業の依存構造分析において外部技術依存のリスクが論じられてきたが、AI システムという「動態的・更新継続型」の基盤を対象とした分析は発展途上にある。また、欧州では英国・フランス・スイスにおけるパランティア導入を巡る議論が報道・政策文書レベルで蓄積されつつあるものの、それらを比較分析し、アジア・日本の安全保障環境に接合した研究は見当たらない。
日本国内においては、セキュリティ・クリアランス制度の整備やサイバーセキュリティ関する研究・政策文書が蓄積されているが、外国製防衛 AI 基盤の主権問題を明示的に扱ったものはほぼ皆無である。この空白が、本論文の学術的・政策的意義の第一の根拠である。

1.4. 分析枠組み：データ主権の 4 層モデル

本論文は、データ主権を以下の 4 層として定義し、この枠組みを通じてパランティア調達のリスクを評価する。この定義は、日本のデジタル庁が政府情報システム（ガバメントクラウド）に課している要件とも整合しており、日本の公的分野が実際に採用している主権理解の延長と

して位置づけることができる。

第一層：物理的主権（Physical Sovereignty）

データの保存・処理が行われるインフラの所在地および管理主体。国内データセンタへの保管、暗号鍵の国内管理者による単独保持などがこの層の指標となる。ただし、後述するように、この層のみを確保しても他層のリスクは解消されない。

第二層：法的主権（Legal Sovereignty）

データが服する法域と、外国の法的手続による強制開示リスクの範囲。CLOUD 法・FISA 702・外国投資規制（FOCI 基準）がこの層の主要な分析対象となる。日本国内にサーバーを置いても、提供事業者が米国法の管轄下にある限り、この層のリスクは物理的層とは独立して存在する。

第三層：運用的主権（Operational Sovereignty）

システムの更新権限・管理者権限・遠隔保守経路・ログ閲覧権限・障害時対応権限の帰属。データの「中身」が日本側に留まっていても、これらの権限がベンダー側に集中している場合、実質的な支配はベンダー側にある。AI 基盤においては、アルゴリズムの更新権限が意思決定の様式変更権限を意味するため、この層は特に重要性を持つ。

第四層：退出可能性（Exit Sovereignty）

契約終了時にデータ・ワークフロー・運用ノウハウを汎用形式で回収し、代替システムへの移行が現実に可能かどうか。データ返却条項が形式的に存在しても、データモデル・アプリ設定・監査証跡・権限体系が移行不能な形式で蓄積されていれば、退出は実質的に封じられる。この層の喪失は直接的な情報漏洩ではないが、長期的な主権回復を不可能にするという意味で、主権問題の本質的な一側面をなす。

さらに、AI 推論基盤固有の問題として、AI 推論の主権（AI Inference Sovereignty） を補完的論点として設定する。これは、推論実行時に入力されるプロンプト・コンテキスト・抽出結果が、外部の LLM（大規模言語モデル）やクラウド推論基盤に送信される経路の問題であり、アプリケーション本体が国内に存在していても推論時の情報越境が生じうるという、AI 基盤特有のリスク層である。

1.5. 本論文の構成

本稿は以下の構成をとる。

第 2 章では、上記 4 層モデルをさらに詳述し、防衛用途における主権要求水準の特殊性を論じる。

第 3 章では、パランティアの企業特性・事業戦略および対日アプローチの経緯を整理する。

第 4 章では、日本の防衛データ基盤の現状と能力ギャップを評価し、外部依存への「引力」の構造を分析する。

第 5 章では、英国・フランス・スイス・NATO における先行事例を比較検討し、ベンダーロック

インと主権喪失のメカニズムを抽出する。
第 6 章では、4 層モデルを用いて日本固有のリスクを評価する。
第 7 章では、個別技術リスクを超えた日本のガバナンス構造上の問題を論じる。
第 8 章では政策提言を示し、第 9 章で結論を述べる。

2. 分析枠組み：データ主権の多層的定義

2.1. 「データ主権」概念の射程と混乱

「データ主権（data sovereignty）」という語は、政策文書・報道・学術論文にわたって広く使われているが、その指示内容は論者によって大きく異なる。最も狭義の用法では、データの物理的保存場所が自国領土内にあることを意味し、「データ ローカライゼーション」とほぼ同義で用いられる。これに対し、より広義の用法では、データの収集・処理・利用・廃棄の全過程において、当該国の法令・機関・事業者が実質的な支配力を保持していることを意味する。
この概念的不統一は、政策議論において二つの問題を生む。
第一に、「国内サーバーに置けば主権は守られる」という単純化された言説が流通し、より深刻なリスク層が見落とされる。第二に、「外国企業の製品を使えば主権は失われる」という過度に単純な二項対立が生まれ、「どのような条件なら許容可能か」という設計論的議論が封じられる。

本稿はいずれの単純化も行わず、データ主権を複数の独立した層から構成される多次元的概念として定義する。この定義は、後章においてパランティア調達のリスクを評価するための分析枠組みとして機能するとともに、日本の防衛調達制度が何を欠いているかを診断する基準としても機能する。

2.2. 先行するデータ主権論の整理

データ主権論の系譜は、大きく三つの流れに整理できる。
第一は、デジタル主権論（digital sovereignty）の流れである。EU は GDPR の制定（2016 年）、Schrems II 判決（2020 年）、そしてデータガバナンス法（2022 年）を経て、域外のデータへのアクセスを制限し、欧州域内でのデータ流通の自律性を確保しようとする政策体系を構築してきた。この文脈では、データ主権は主として企業・個人データを対象とし、外国のプラットフォーム企業（特に米国のハイパースケーラー）への依存からの離脱という問題意識のもとで論じられている。
第二は、国家安全保障・技術覇権論の流れである。米中技術覇権競争を背景に、半導体・AI・量子コンピューティングといった基盤技術の支配が安全保障上の優位性に直結するという議論が展開されてきた。この文脈では、技術の「所有」よりも「支配」の問題である、誰がサプライチェーンを握り、誰が更新と維持を管理するかが中心的論点となる。
第三は、クラウドの法的管轄問題を論じる国際法・比較法の流れである。Daskal が指摘する

ように、データの「非領域性（un-territoriality）」（データは複数の法域にまたがって瞬時に複製・移転される）は、伝統的な領域主権概念に根本的な緊張をもたらす。CLOUD 法はこの緊張の制度的表れであり、領域主権という概念が、クラウド時代においてデータの文脈では十分な保護を提供しえないことを示している。
本稿の分析枠組みは、これら三つの流れを統合しつつ、防衛・安全保障用途のデータという特殊領域に適用するものとして位置づけられる。民間データ・個人データを主対象とする先行研究との差異は、2.4 節で論じる。

2.3. 4 層モデルの構成

本稿は、データ主権を以下の 4 層として定義する。各層は論理的に独立しており、ある層の確保が別の層のリスクを自動的に解消しない点が、このモデルの本質である。

第一層：物理的主権（Physical Sovereignty）

データの保存・処理・バックアップが行われるインフラの物理的所在地、およびそのインフラを管理する主体がどの国に帰属するかという問題である。具体的な指標としては、データセンタの国内設置、暗号鍵の国内管理者による単独保持、処理に用いるハードウェアの調達先管理などが挙げられる。

この層の確保は必要条件ではあるが、十分条件ではない。国内サーバーにデータを保存していても、それを管理する事業者が外国法の管轄下に置かれていれば、後述する法的主権リスクは消滅しない。また、外国企業のエンジニアが遠隔保守アクセスを保持していれば、運用的主権は損なわれる。物理的主権の単独確保が「主権問題の解決」として提示される議論は、このモデルにおいて不十分と評価される。

第二層：法的主権（Legal Sovereignty）

データおよびその管理者が服する法域の問題、ならびに外国の法的手続による強制的データアクセスのリスクの範囲である。

この層において最も重要な規制として、米国の CLOUD 法が挙げられる。同法は、米国の法的管轄下にある電子通信サービス事業者および遠隔コンピューティングサービス事業者に対し、有効な令状・召喚状・裁判所命令に基づき、当該事業者が保持・管理・制御するデータを、その物理的保存場所を問わず開示する義務を課す可能性がある米司法省はこれについて、「米国企業が外国に保存したデータへのアクセスを明確化するもの」と説明している。

CLOUD 法には、外国政府が異議を申し立てる手続きや、行政協定（Executive Agreement）によって一定の保護を設ける枠組みが存在する。しかし、日本は現時点において CLOUD 法に基づく行政協定を米国との間に締結しておらず、防衛データへの適用可能性を排除する二国間の法的保護は存在しない。

法的主権の問題は CLOUD 法に限られない。FISA（Foreign Intelligence Surveillance

Act）第 702 条は、米国外に所在する外国人を対象とした情報収集活動を、米国国内の電子通信サービス事業者への協力要請を通じて可能にする枠組みを定めており、米国企業が管理するシステムを通過する情報がその対象となりうる可能性も排除できない。さらに、外国資本・影響力に関する FOCI（Foreign Ownership, Control or Influence）基準は、防衛調達において外国の影響力が機密情報へのアクセス経路となることを規制するものであるが、日本のセキュリティ・クリアランス制度における同基準の適用範囲において、特に外国企業とのライセンス契約スキームが FOCI 審査の対象となるか否かは現行制度において明確化されていない。

第三層：運用的主権（Operational Sovereignty）

システムの更新権限・管理者権限・遠隔保守アクセス経路・ログ閲覧権限・障害時対応権限が誰に帰属するかという問題である。データの「内容」が国内に留まっていても、これらの権限がベンダー側に集中している場合、実質的な支配はベンダー側にある。

この層は、SaaS 型クラウドサービスの普及とともに重要性を増してきた問題である。従来の「ソフトウェアを購入して自組織内で運用する」モデルでは、運用的主権は比較的明確に購入者側にあった。しかし、継続的なアップデート・クラウド連動型の機能拡張・リモート監視・テレメトリデータの送信を前提とする現代的なプラットフォームにおいては、「所有」と「支配」の乖離が構造的に生じる。

AI 意思決定支援システムにおいては、この問題がさらに深刻な含意を持つ。アルゴリズムの更新権限は、情報の優先順位付け・提示方式・推奨行動の変更権限を意味する。防衛の文脈では、これは作戦判断を形成する認知的枠組みの変更権限に等しい。ベンダーによる遠隔アップデートが、日本側の事前確認なしに意思決定支援の様式を変更しうる設計になっている場合、運用的主権は名目的なものにとどまる。

第四層：退出可能性（Exit Sovereignty）

契約終了または調達変更の際に、蓄積されたデータ・ワークフロー定義・データモデル・監査証跡・権限体系・運用ノウハウを、汎用的かつ移行可能な形式で回収し、代替システムへの移行を現実に実行できるかどうかの問題である。

退出可能性は、現時点でのリスクを直接的に意味するものではなく、将来における主権回復可能性の問題である。しかしながら、この問題は二つの理由から主権論の本質的構成要素として位置づけられる。

第一に、退出可能性の喪失は段階的かつ不可逆的に進行する。システムへの依存度が高まるにつれて移行コストは累積的に上昇し、ある閾値を超えると実質的な退出は不可能になる。フランス情報総局がパランティアとの契約更新を余儀なくされた事例は、この閾値を超えた後の現実を示している。

第二に、退出可能性の喪失は交渉力の喪失を意味する。ベンダー側が「このシステムに代替はない」という状況を作り出すことで、価格交渉・契約条件・運用要件の見直しにおいて調達側は著しく不利な立場に置かれる。防衛調達においてこれが生じることは、安

全保障上の判断の自律性そのものに影響する。

2.4. 補完的論点：AI 推論の主権

4 層モデルに加え、本稿は AI 基盤特有の問題として AI 推論の主権（AI Inference Sovereignty）を補完的論点として設定する。

大規模言語モデル（LLM）を活用する AI プラットフォームにおいては、推論実行時に、入力されるプロンプト・コンテキスト情報・抽出されたデータが、推論処理を担う基盤モデルに送信される。この基盤モデルが外部のクラウド推論サービス（例：OpenAI API、AWS Bedrock 等）上で稼働している場合、アプリケーション本体が国内に設置されていても、推論時の情報が外部の法域に送信されるという越境が生じる。

この問題は、防衛用途において特有の深刻さを持つ。作戦状況の要約・目標の優先順位付け・異常検知の判断根拠といった高機微度の情報が、推論プロセスを通じて外部基盤に送信されうるからである。アプリケーション層でのデータ管理を厳格に行っても、推論経路が外部に開かれている限り、情報管理は不完全になる。

2.5. 防衛用途における主権要求水準の特殊性

以上の 4 層モデルと AI 推論の主権論点は、防衛・安全保障データに適用される場合、民間・行政データと比較して、要求される充足水準が質的に異なる。

第一に、機密性の水準が根本的に異なる。作戦情報・標定データ・インテリジェンス分析結果は、漏洩した場合の被害が回復不能であり、金銭的損害賠償や制度的是正によって事後的に補填できる性質を持たない。

第二に、有事における可用性と自律性が絶対的要件となる。平時においてベンダー依存が許容されうる場合でも、有事においてベンダーが政治的判断・制裁・サイバー攻撃等の理由によりシステムへの支援を停止または制限した場合、作戦継続が不可能になる。防衛データ基盤においては、有事における「自律的継続運用可能性」が主権要件の中核に位置づけられる。

第三に、非対称性の問題がある。同盟国が提供するシステムを採用した場合でも、提供国はシステムを通じて採用国の作戦データ・意思決定プロセス・能力評価を可視化できる構造が生まれる。これは敵対国によるリスクとは異なるが、同盟管理における情報非対称性という別種の主権問題を生む。

日本のデジタル庁は、ガバメントクラウドの要件として、データセンタの国内所在・日本法準拠・日本裁判所管轄・外国政府機関等からの開示請求時の通知・協議・異議申立て対応を明示している。これは、行政データという民間データより機微度の高い情報領域においてすら、物理的主権のみでは不十分であるという認識を、日本政府自身が持っていることを示してい

る。防衛データは行政データよりさらに上位の要求水準が求められることを、本稿は所与の前提とする。

2.6. 小括

本章では、データ主権を物理的主権・法的主権・運用的主権・退出可能性の 4 層として定義し、これに AI 推論の主権を補完的に加える分析枠組みを提示した。
各層の独立性が意味することは、「どれか一層を確保すれば主権問題は解決する」という単純化が成立しないということである。逆に言えば、「外資系企業の製品を使えば必然的に主権は失われる」という二項対立もまた成立しない。主権リスクの評価は、各層について具体的な導入設計・契約条件・制度的保護の有無を精査した上でなされるべきものであり、本稿の後続章はこの枠組みに沿って議論を展開する。
次章では、本稿が分析対象とするパランティアという企業の性格・事業戦略・対日アプローチの経緯を整理する。

3. パランティア・テクノロジーズの事業戦略と対日アプローチ

3.1. 創業経緯と企業の性格

パランティア・テクノロジーズ（Palantir Technologies Inc.）は 2003 年、ピーター・ティール、アレックス・カープらによってシリコンバレーに設立された。創業資金の一部は、米中央情報局（CIA）の投資部門として機能する In-Q-Tel（インキュテル）から提供されており設立当初から情報機関・国家安全保障コミュニティとの深い関係のもとに事業が立ち上げられた。この出自は、パランティアを通常の商業ソフトウェア企業とは異なる性格づけをする上で重要である。同社は自社を「西側諸国の民主主義と産業基盤を支えるオペレーティングシステムを提供する企業」と定義しており、商業的利益の追求と安全保障上のミッションを一体のものとして位置づけている。
CEO のアレックス・カープは公の場で繰り返し、同社は「中立的な技術プロバイダーではなく、西側諸国の側に立つ」という立場を表明してきた。この姿勢は、通常の防衛装備品メーカーとも異なる。装備品メーカーが製品を納入して関係を終える構造とは対照的に、パランティアはシステムの稼働を通じて顧客組織の意思決定プロセスに継続的に関与する構造を持っており、企業のミッションと顧客の作戦・政策判断が常に交差する関係にある。

3.2. 収益構造と政府依存

パランティアの収益構造は、その企業特性を端的に示している。同社の売上高は政府部門と商業部門に大別されるが、創業以来長きにわたって政府部門が収益の中核を占めてきた。2024 年の財務報告によれば、米国政府部門の収益は前年比で大幅に増加しており、特に国防関連契約の拡大が主要な成長ドライバーとなっている。
この収益構造が意味することは、パランティアは顧客としての政府・軍との関係を事業継続の

根本的条件としており、その製品戦略・価格設定・機能開発は政府・軍の要求仕様に深く規定されているということである。純粋な民間向け商業 SaaS 企業とは異なり、政府との関係は単なる顧客関係を超え、事業の存立基盤そのものと一体化している。

3.3. Maven Smart System と NATO への展開

パランティアが防衛分野において最も重要な地位を占める製品が、Maven Smart System（MSS）である。MSS は、複数のセンサー・データソース・インテリジェンスを統合し、AI による情報融合・標定支援・意思決定支援を行うプラットフォームであり、米陸軍の「Project Maven」を起源とする。

契約規模の面では、2024 年に米陸軍との 4.8 億ドルの契約が締結され、2025 年 5 月には 7.95 億ドルの追加増額が行われた。さらに、2026 年 3 月時点では米国防総省が MSS の基幹プログラム化を進めており、最長 10 年・最大 100 億ドル規模の枠組み契約が設定されている。これは年額 100 億ドルの確定契約ではなく、上限付き調達枠組みであることに留意が必要である。

NATO との関係においても、2025 年 4 月に NATO Allied Command Operations（ACO）が Maven Smart System NATO を正式取得したことが公式発表で確認されている。NATO 加盟国の統合作戦基盤に MSS が組み込まれたことは、パランティアが西側防衛の中核的データインフラとして位置づけられつつあることを示している。ウクライナにおける照準支援への関与も複数の報道で確認されており、同社の製品は既に実戦環境における運用実績を有している。

3.4. 技術アーキテクチャの概観

パランティアの主要製品群は、Foundry・AIP・Apollo の三層から構成される。

Foundry はデータ統合・管理・分析の基盤プラットフォームであり、組織内の分散したデータソースを統合し、共通のデータモデルの上でワークフローと分析アプリケーションを構築する機能を提供する。SaaS 型とオンプレミス型の両方で提供され、閉域環境やエアギャップ環境への展開も技術的には可能とされている。

AIP（Artificial Intelligence Platform） は LLM をはじめとする AI モデルをエンタープライズデータに接続し、意思決定支援・自動化・推論支援を行う層である。外部の LLM（OpenAI、Anthropic、Meta 等）および顧客独自モデルの双方との接続を想定した設計であり、地理的制限付き運用として当該地域内でのリクエスト処理を行う構成も可能とされている。ただし、この「可能」という表現が実際の運用においていかなる条件を必要とするかは、6 章で精査する。

Apollo は、多様な環境（クラウド・プライベートクラウド・オンプレミス・エアギャップ）にわたって Foundry および AIP の継続的デプロイ・更新・監視・是正を行う管理基盤である。Apollo

はパランティアが「製品の強み」として前面に打ち出す機能であり、中央管理された更新パイプラインを通じて複数の環境を一元的に管理できる点がその核心にある。この特性は、後述する運用的主権の問題と直接的に接続する。

3.5. 対日アプローチの経緯

パランティアの日本市場への参入は、段階的かつ多層的な形で進展してきた。
第一段階として、2019 年 11 月に SOMPO ホールディングスとの合弁により Palantir Technologies Japan 株式会社が設立された。医療・保険・製造分野のデータ活用を主たる事業領域として立ち上げられたこの東京法人は、日本市場における法的・制度的足場の確立という戦略的意義を持つ。
第二段階として、2025 年 8 月に富士通株式会社がパランティア AIP のライセンス契約を締結したことが公表された。富士通は日本の防衛 IT ベンダーとして防衛省・自衛隊の情報システムに深く関与しており、この提携はパランティアが富士通の既存顧客基盤および防衛システム内の接点を通じて日本の防衛市場へ実質的に参入する経路を形成する。直接の外国企業調達ではなく国内最大手 IT ベンダー経由という形態は、調達プロセスにおける透明性と国会・メディアによる監視を構造的に低下させる効果を持つ点で、後述するガバナンス論と接続する重要な論点である。
第三段階として、政府レベルでの接触が公式に表面化した。2026 年 1 月 16 日、小泉進次郎防衛大臣はワシントン D.C.のパランティア本社を訪問し、同社防衛部門長から安全保障分野における AI 活用について説明を受けた。同年 3 月 5 日には、高市早苗首相が首相官邸においてパランティア共同創業者ピーター・ティール氏と会談している。首相・防衛大臣双方が短期間のうちに同社との接触を持ったことは、単なる情報収集を超えた調達検討の段階に移行しつつある可能性を示唆する。

3.6. 参入戦略の構造的分析

以上の経緯を踏まえると、パランティアの対日参入戦略は以下の構造的特徴を持つと分析される。

第一に、民間・行政・防衛への多層的浸透という特徴がある。医療・保険分野での東京法人設立から始まり、デジタル庁関連の行政 DX、そして防衛市場への参入という順序は、まず非機微な民間・行政領域で実績と信頼を築き、その後により機微度の高い防衛分野への参入を図るという段階的戦略として読み解ける。能登半島地震における被災者台帳への活用はその中間段階に位置づけられる。
第二に、国内ベンダーを経由した迂回参入という特徴がある。富士通との提携は、パランティアが日本の防衛調達における外国企業審査の対象となることを回避しながら、富士通のシステムインテグレーション能力と既存の防衛省・自衛隊との関係を活用する構造を生む。これは

同社がほかの国においても採用してきた参入手法であり、英国では NHS や政府機関とのパートナーシップにおいて類似の構造が観察されている。
第三に、NATO との相互運用性という論理的誘引の活用がある。NATO 加盟国が MSS を採用した状況において、日米同盟の深化と台湾海峡有事への対応という文脈で日本が NATO との相互運用性を求める場合、MSS への参加は「自然な選択肢」として提示される。この論理は技術的には一定の根拠を持つが、同時に「NATO 採用だから安全」という主権問題の捨象を促す効果を持ちうる。

3.7. 小括

本章では、パランティアが単なる商業ソフトウェアベンダーではなく、創業経緯・収益構造・事業戦略のいずれにおいても、政府・軍・情報機関との深い結合を本質的特性とする企業であることを示した。対日アプローチは民間から行政を経て防衛に至る多層的段階を経ており、富士通という国内最大の防衛 IT ベンダーを経由した参入経路の形成は、調達に伴う主権問題の議論が表面化しにくい構造を作り出している。
これらの企業特性は、パランティアの製品機能の評価とは独立して、調達判断に際して考慮されるべき固有の要素である。次章では、こうした外部からの参入圧力に対する日本側の受容構造を理解するために、日本の防衛データ基盤の現状と能力ギャップを検討する。

4. 日本の防衛データ基盤の現状と能力ギャップ

4.1. 本章の目的と視角

パランティアのような外部データ基盤への依存が生じる構造を理解するためには、依存を促す日本側の条件を正確に把握しておく必要がある。本章は、日本の防衛データ基盤の現状と能力ギャップを客観的に評価し、「なぜ国産では間に合わないのか」という問いに向き合うことを目的とする。
この分析は、パランティア調達を無条件に肯定するためのものではない。能力ギャップの実態を直視することなしには、8 章で示す政策提言が「理念的反対論」にとどまり、現実の調達判断に影響を与えうる議論として成立しないからである。短期的な能力獲得の速度と長期的なデータ主権の保全という二つの要請の間に存在する緊張を、現実の能力評価に基づいて論じることが本章の役割である。

4.2. 自衛隊 C2 システムの現状

指揮統制（Command and Control、以下 C2）システムは、情報の収集・処理・共有・意思決定支援を統合する防衛データ基盤の中核をなす。日本の自衛隊は、陸・海・空それぞれにおいて C2 システムの整備を進めてきたが、統合運用の観点からは重大な課題が残存している。
陸上自衛隊においては、野外通信システムおよび FIC システム（野外情報システム）が配備されているが、デジタル化の進捗は部隊によって不均一であり、旧来のアナログ的手続との

混在が続いている。海上自衛隊においては、MOF システム（海上作戦部隊指揮管制システム）が整備され、艦艇間のデータリンクは一定の水準に達しているが、陸上部隊との統合運用における情報共有は制約が残る。航空自衛隊においては、JADGE（Japan Aerospace Defense Ground Environment）が防空・航空監視の基盤として機能しているが、これは主として航空脅威への対処を目的とした特化型システムであり、マルチドメイン作戦を支援するデータ融合基盤としての機能は限定的である。
統合運用の観点からは、2022 年の国家安全保障戦略改定を受けて統合作戦司令部の設置が進められているが、陸海空の情報を横断的に統合し、AI による分析支援を加えたリアルタイムの共通作戦状況図（COP：Common Operational Picture）を生成・維持する能力は、現時点において十分に整備されていない。各自衛隊が独自のシステムを保有し、それらが共通のデータモデルと標準化されたインターフェースによって接続されていないという構造的問題は、マルチドメイン作戦における情報優越の追求を根本的に制約している。

4.3. Maven 相当機能の不在

MSS に代表される AI 意思決定支援基盤が提供する機能を、本稿では Maven 相当機能と呼ぶ。その中核は、多数のセンサー・データソース・インテリジェンスをリアルタイムで統合し、AI による目標識別・優先順位付け・異常検知・状況認識支援を行う能力である。
日本の自衛隊において、この機能に相当する統合基盤は現時点で整備されていない。防衛省は「統合防空ミサイル防衛（IAMD）」や「スタンド・オフ防衛能力」の整備を推進しているが、これらは特定の脅威・特定の領域への対処能力であり、複数ドメインにわたるデータを統合して AI が意思決定を支援するという汎用的なアーキテクチャとは性格が異なる。
能力ギャップの主要な次元は以下のように整理される。

第一に、異種センサーの統合データ処理能力の不足である。衛星・レーダー・SIGINT・HUMINT・オープンソースインテリジェンス（OSINT）を共通のデータモデルに統合し、リアルタイムで処理する基盤が存在しない。
第二に、機械学習を用いた目標識別・脅威評価の自動支援能力の欠如である。処理すべきデータ量が人間の分析能力を超える速度で増大する現代の作戦環境において、AI による一次処理なしには情報の活用が追いつかない。第三に、これらの能力をネットワーク越しに複数の指揮レベルで共有する安全な通信基盤の未整備である。

CSIS はその報告書において、日本の防衛 AI 能力が主要な同盟国・競合国と比較して遅れていることを指摘しており、防衛省自身もこの認識を共有していると考えられる。

ただし、こうした能力ギャップは防衛省・防衛装備庁において認識されていないわけではない。防衛省は 2024 年 7 月に「AI 活用推進基本方針」を策定し、意思決定支援 AI の活用を

防衛力整備計画の主要事業として明記しており、令和 8 年度概算要求においても意思決定支援を含む AI 活用の全面強化が計画されている。また、2026 年 3 月には防衛装備庁防衛イノベーション科学技術研究所が、日本の AI スタートアップである Sakana AI と「複数 AI 技術の組み合わせによる観測・報告・情報統合・資源配分高速化の研究」と題された複数年にわたる委託研究契約を締結した。この研究はエッジデバイス上で動作する小規模視覚言語モデルを核として陸海空の全領域データを統合するシステムの開発を目指すものであり、「実証型ブレークスルー研究」に指定されていることから、防衛装備庁がこの分野を優先課題として位置づけていることが読み取れる。
もっとも、これらの取り組みと Maven のような実戦運用水準の基盤との間には、質的な差異が存在することに留意が必要である。Sakana AI 委託研究は主として戦術レベルの情報処理高速化と C2 システムの高度化を目的とした研究段階にあり、複数のデータソースとインテリジェンスをリアルタイムで統合して作戦レベルの意思決定を支援するという意味での Maven 相当機能とは、現時点での機能的射程が異なる。また、方針・予算・委託研究の着手という段階から、実証・評価・部隊統合という段階への移行が公には確認できていないという状況もある。したがって、本稿が指摘する能力ギャップは「取り組みが存在しない」ということではなく、「実戦的な運用水準に達した公的に確認可能な成果が現時点では示されていない」という、より限定的かつ正確な意味において理解されるべきである。

4.4. 防衛力整備計画と R&D 投資の方向性

2022 年末に改定された防衛力整備計画は、2027 年度までに GDP 比 2%への防衛費増額を目標として掲げ、研究開発への大幅な投資増を明記している。計画期間中の R&D 総額は約 4 兆円規模に達する見通しである。
この投資方針において、AI・無人システム・サイバー能力は優先領域として明示されており、防衛省はソフトウェア定義型の防衛力整備という方向性を打ち出している。しかし、投資規模の拡大が即座に能力の実現につながるわけではない。防衛 AI の開発においては、アルゴリズムの設計・学習データの整備・実戦的な環境でのテストと改善というサイクルを繰り返す必要があり、この過程には相当の時間と組織的学習が不可欠である。
米国が Project Maven を 2017 年に立ち上げ、その後約 8 年をかけて MSS として成熟させてきた経緯を踏まえると、日本が今日から同等の開発に着手したとしても、実戦的な運用水準に達するまでには 10 年以上を要する可能性が高い。台湾海峡有事のリスクが現実的な政策課題として認識されている今日の安全保障環境において、この時間的ギャップは調達判断における強い圧力として機能する。

4.5. 国内防衛 IT ベンダーの現状と限界

日本には富士通・NEC・NTT データ・三菱電機・東芝インフラシステムズなど、防衛関連の IT システムに実績を持つ国内ベンダーが存在する。しかし、これらのベンダーが現時点で

Maven 相当の機能を提供できるかという問いに対する現実的な評価は厳しい。
富士通・NEC は AI 研究開発においても一定の蓄積を持つが、その主たる実績は民間・行政分野にあり、作戦情報・リアルタイム脅威評価・マルチドメインデータ統合という防衛特有の要件に対応した製品の開発実績は乏しい。三菱電機は防衛専業の電子システム分野での実績を持つが、AI を中核とするデータ融合基盤という領域は新たな開発が必要な領域である。
国内ベンダーが直面する構造的な制約として、以下の三点が挙げられる。

第一に、学習データの不足である。防衛 AI の能力は大量の実戦的データによる学習に依存するが、日本の自衛隊はこうしたデータを体系的に収集・整備する制度的枠組みを持っていない。
第二に、人材の不足である。防衛 AI の開発には、機械学習エンジニアと安全保障の双方の専門知識を持つ人材が必要であるが、日本ではこの交差点に位置する人材の絶対数が少ない。
第三に、開発サイクルの問題である。防衛調達の仕様確定から納入までの長いサイクルは、急速に進化する AI 技術との間に深刻なミスマッチを生む。

これらの制約は短期間で解消できる性質のものではなく、国内ベンダーによる自律的な開発が現実的な近未来の選択肢として成立するためには、制度・人材・データ基盤の三側面にわたる抜本的な整備が前提となる。
近年の注目すべき動向として、Sakana AI という新興スタートアップの参入がある。同社は Google をはじめとする国際的な研究機関で活躍した研究者らが日本で創業した企業であり、防衛・インテリジェンス分野を注力領域として位置づけ、防衛装備庁との委託研究契約を締結した。国内 AI 企業が防衛分野の基盤技術開発を担う経路が形成されつつあるという点では、主権的な代替開発という観点から肯定的に評価できる動きである。ただし、同社が Google との戦略的パートナーシップを保持し、Google の AI モデルを研究開発に活用することを公表している点は、「完全に自律した国産代替」としての位置づけに対して一定の留保を要する。Sakana AI 委託研究が開始されたばかりの現時点において、同社の取り組みを国産代替基盤として確定的に評価することは時期尚早であり、研究成果の公開と部隊統合への進展を継続的に注視する必要がある。

4.6. 防衛装備庁・先進技術推進センターの取り組み

防衛省は 2021 年に防衛装備庁内に先進技術推進センターを設置し、AI をはじめとする先端技術の防衛応用研究を推進している。同センターは大学・研究機関との連携を強化し、防衛技術に関する研究エコシステムの構築を目指している。
この取り組みは方向性として正しいが、現時点では Maven のような実戦的データ融合基盤の開発に直接結びつく段階には至っていない。研究開発のフェーズと実装のフェーズの間に

は、プロトタイプの試験・評価・安全性検証・部隊統合というプロセスが介在しており、研究成果が作戦能力として結実するまでには相当の時間を要する。また、防衛省の AI 倫理指針の策定や、防衛省の AI 倫理原則（2022 年）の策定に加え、防衛装備庁は 2025 年 6 月に「装備品等の研究開発における責任ある AI 適用ガイドライン」を策定・公表した。同ガイドラインは国際的な議論への参加にとどまらず、装備品研究開発における責任ある AI 活用の具体的な基準を国内制度として確立するものであり、開発の規範的枠組みという点では前進として評価できる。一方、本稿が問う能力ギャップの問題は、規範・ガイドラインの整備という前提条件の確立と、実戦的な意思決定支援基盤としての運用実績の獲得という実装段階の間の距離として理解される。規範整備は必要条件であるが十分条件ではなく、この二段階の区別は、能力ギャップの評価における精確さのために維持されるべきである。

4.7. 4.7 NATO との相互運用性という要求

台湾海峡有事等の東アジアの安全保障シナリオにおいて、日米同盟の実効性を維持するためには、米軍との指揮統制・情報共有における相互運用性が不可欠である。この相互運用性の要求が、パランティア採用の最も強力な論理的根拠として機能しうる。

NATO が MSS を採用した状況において、同システムを採用する国家は NATO の共通作戦データ環境に接続する能力を獲得できる。日本は NATO の正式加盟国ではないが、NATO・IPFOR（インド太平洋パートナー）として連携を深めており、特に英国・豪州・カナダ・ニュージーランドとの Five Eyes 的情報共有の文脈においても、共通の技術基盤を持つことの利点は小さくない。米軍との共同作戦において COP を共有するためには、データフォーマット・通信プロトコル・セキュリティ基準の統合が必要であり、MSS はその一つの解として提示される。ただし、この論理には慎重な検討が必要な前提が含まれている。相互運用性は特定のベンダー製品の採用によってのみ達成されるものではなく、標準化されたデータフォーマットと API を通じても実現できる可能性がある。NATO が MSS を採用したことは、NATO のデータ環境にアクセスするために必ずしも MSS を採用しなければならないことを意味しない。この点の精査なしに「NATO 採用＝日本も採用すべき」という結論に至ることは、論理的に飛躍している。

4.8. 4.8 「近道の誘惑」の構造

以上の分析を総合すると、日本においてパランティアが強力な引力を持つ構造が明確になる。Maven 相当機能の不在・国産代替の現実的な立ち上がりまでの時間的ギャップ・NATO との相互運用性という要求・防衛費増額に伴う調達圧力が重なる状況において、実戦実績を持つ MSS を採用するという選択は、防衛省の立場から見れば合理的な近道として映りうる。しかしながら、この「近道」は同時に 2 章で論じた 4 層のリスクへの入口でもある。能力ギャップが大きいほど、外部依存を正当化する論理は強くなり、主権問題を精査する制度的余裕は失われやすい。

近道の採用それ自体を否定することが本稿の目的ではないが、近道を選ぶ際のコストを正確に把握し、そのコストを制御する条件を整えることなしに採用判断を下すことは、「こんなはずではなかった」という事後的後悔の構造を不可避的に生む。

4.9. 4.9 小括

本章では、自衛隊 C2 システムの現状・Maven 相当機能の不在・国内ベンダーの現実的限界・防衛力整備計画の方向性・NATO との相互運用性という要求を検討し、パランティアへの依存が生じる日本側の構造的条件を明らかにした。

能力ギャップは実在しており、その解消が容易でないことも事実である。しかし同時に、能力ギャップの大きさが外部依存の主権コストを正当化するわけではない。必要なのは、ギャップの認識を出発点として、どのような条件のもとでの外部依存が許容可能であるかを設計論として議論することである。次章では、先行してパランティアを採用した欧州諸国がいかなる経験を重ねてきたかを検討し、この設計論に対する実証的示唆を得る。

5. 州諸国の先行事例：参入・依存・対処の軌跡

5.1. 本章の目的と方法論的留意

欧州におけるパランティア導入の経験は、日本の調達判断に対して最も直接的な政策的示唆を与える先行事例群である。英国・フランス・スイスはいずれも、高度な行政・防衛 IT インフラを持ち、データ保護意識の高い法的環境のもとで、パランティアとの関係を経験してきた。これらの経験の軌跡を辿ることで、ベンダーロックインと主権喪失のメカニズムを実証的に検討することが可能になる。

ただし、本章の分析にあたっては方法論上の重要な留意が必要である。欧州のパランティア関連事例には、一次資料または信頼性の高い大手報道によって確認できるものと、匿名筋を引用した報道や非公式な証言にとどまるものが混在している。本章はこの区別を明示し、確認できた事実と確認できなかった事実を峻別した上で論じる。

5.2. 英国：構造的依存の形成

5.2.1. 参入の経緯

英国におけるパランティアの参入は、複数の政府領域にわたって段階的に進展した。医療分野では、新型コロナウイルス感染症のパンデミック対応を契機として、NHS（国民保健サービス）のデータ統合基盤としてパランティアが導入された。この契約は、緊急調達として競争入札なしに締結されたという経緯があり、英国内で議会・市民社会・医療専門家から強い批判を受けた。

NHS Data Store として知られるこの基盤には、英国全国民に相当する規模の医療データが統合されており、パランティアへのデータアクセス範囲と利用条件の透明性について、複数の情報公開請求と議会質問が提起された。2023 年にはパランティアが NHS Federated Data

Platform の主要コントラクターとして選定され、契約規模は 5.95 億ポンドに達することが確認されている。
防衛・情報機関の分野においては、政府通信本部（GCHQ）・秘密情報部（MI6）・国防省との契約が複数の報道で言及されているが、その詳細は機密保護の観点から公式には確認されていない。国防省内部における懸念の表明については、匿名の上級技術者を引用した報道が存在するものの、これが公式な組織としての評価を反映するものかどうかについては確認できず、本稿はこれを「懸念を示す報道」として扱うにとどめる。

5.2.2. 構造的依存の深化

英国の事例において特筆すべきは、パランティアが医療・警察・防衛・情報という、互いに接続された複数の重要インフラ領域に同時に参入した点である。単一の契約関係ではなく、複数の省庁・機関にまたがる依存関係が形成されることで、いずれか一領域での契約見直しが他領域への影響を持つという相互依存構造が生まれる。
この構造は、退出可能性を組織間の調整問題として複雑化させる。医療データ基盤・警察インテリジェンス共有・防衛意思決定支援が同一プラットフォームの異なるモジュールとして統合されている場合、特定の省庁が単独で退出を決断することは、他省庁のシステムとの接続断絶を招く可能性があり、退出コストは個別省庁の評価を超えた政府全体の問題となる。

5.2.3. 英国事例の含意

英国の経験が示す最も重要な含意は、参入領域の多様化がそれ自体としてロックインを強化するメカニズムとして機能するという点である。パランティアが医療・警察・防衛・情報に横断的に参入したことは、それぞれの領域での契約が独立したものではなく、全体として一つの依存構造を形成することを意味する。日本の文脈では、富士通を通じた防衛市場への参入が、行政 DX 分野での実績と接続されることで類似の横断的依存構造を生む可能性があることを、この事例は示唆している。

5.3. フランス：主権的代替の挫折と契約更新

5.3.1. 参入と主権的代替の試み

フランスにおけるパランティアの最も重要な事例は、国内情報総局（DGSI：Direction Générale de la Sécurité Intérieure）との関係である。DGSI はパランティアの Foundry をテロ対策・情報分析の基盤として導入しており、フランス国内の安全保障コミュニティにおいて中核的な位置を占めるシステムとなっている。
フランス政府は「技術主権（souveraineté technologique）」を重要な政策課題として位置づけており、防衛・情報分野における外国製ソフトウェアへの依存からの脱却を目指す取り組みを継続してきた。この文脈において、Thales をはじめとするフランスの DIB（防衛産業基盤）企業が、パランティアの機能的代替となるシステムの開発を試みた。Thales のシャルダン前 CEO

は 2020 年に、「パランティアの代替システムを構築するには 2 年を要する」と述べており、この発言は代替の技術的実現可能性を認めつつも、相当の移行コストを要することを示している。

5.3.2. 契約更新という現実

フランスが実際に選択したのは、主権的代替の構築ではなく、パランティアとの複数年契約の更新であった。Reuters の報道によれば、2025 年 12 月に DGSI とパランティアの複数年契約更新が公表されている。

この事実が意味することは、「代替を目指す意図」と「実際の調達判断」の間に存在する乖離である。技術的に代替可能であっても、移行期間中の能力低下リスク・移行コストの予算的負担・現場組織の抵抗という実務的制約が重なる場合、合理的な判断として契約更新が選択される。これは「フランスが主権を放棄した」ということではなく、一度形成された依存関係の解消が、意図のみによっては実現しないという現実を示している。

5.3.3. フランス事例の含意

フランスの経験が示す最も重要な含意は、退出の意図と退出の実行可能性の間に構造的な乖離が生じうるということである。「代替を構築したい」という政策意図があっても、調達判断の時点ではすでにスイッチングコストが許容可能な範囲を超えている可能性がある。この経験は、退出可能性を契約締結の事後的問題ではなく、調達設計の時点で組み込むべき条件として位置づけることの重要性を実証的に裏付けている。

5.4. スイス：内部評価による採用見送り

5.4.1. 評価経緯と報告内容

スイスの事例は、欧州においてパランティアの主権リスクを正面から取り上げた公式評価として重要な位置を占める。スイス軍がパランティアの導入リスクを評価した内部報告書の存在は、スイスの調査報道メディア Republik と WAV の報道（2024 年）によって明らかにされており、Swissinfo もこれを紹介している。

報道によれば、この内部報告書は、パランティアが米国企業であることを起点として複数の主権リスクを指摘しており、ローカルホスティングを採用しても情報漏洩を技術的に防止することはできないという評価を含むとされている。また、米国の CLOUD 法に基づく域外アクセスリスクおよびシステムの設計上の特性から生じる漏洩可能性が、採用見送りの判断に影響したとされている。

ただし、本稿の執筆時点において、この内部報告書の全文が公的に公開されているかどうかは確認できていない。したがって、報告書の具体的な内容については報道を介した間接的な参照にとどまり、本稿はこれを「スイス軍が内部評価において主権リスクを重大と判断したことを示す事例」として扱うが、報告書の具体的記述を公式評価として断定的に引用すること

は避ける。

5.4.2. スイス事例の位置づけ

事実確認上の留保を認識しつつも、スイスの事例が持つ政策的意義は大きい。
第一に、NATO 加盟国かつ EU 非加盟のスイスが、同盟国の共通インフラへの参加という論理に引きずられることなく、独自の主権的評価を行ったという点である。
第二に、その評価が「外国企業の製品だから採用しない」という政治的判断ではなく、技術的・法的なリスク評価に基づくとされている点である。
第三に、「ローカルホスティングでも漏洩を技術的に防止できない」という評価は、本稿の 2 章で論じた物理的主権の限界という分析と整合しており、その主張に対する独立した実証的支持を提供している。

5.5. NATO：Maven Smart System NATO の採用と加盟国への影響

5.5.1. 採用の経緯

2025 年 4 月、NATO Allied Command Operations（ACO）が Maven Smart System NATO を正式取得したことが公式発表で確認されている。これは、NATO の統合作戦基盤の一部にパランティアのシステムが組み込まれたことを意味し、西側防衛共同体におけるパランティアの位置づけを制度的に固める出来事である。
MSS の NATO への展開は、加盟国の調達判断に対して独特の圧力を生む。NATO 共通のデータ環境との相互運用性を確保するために MSS の採用を促す論理が、加盟国への働きかけに用いられる可能性があるからである。ただし、前章でも指摘したように、NATO が MSS を採用したことが加盟国に MSS の採用を義務付けるものではなく、相互運用性は標準化されたインターフェースを通じた別の手段でも達成できる可能性がある。

5.5.2. NATO 採用の二重性

NATO 採用は、日本の調達議論において二重の意味を持つ。一方では、NATO 基準の相互運用性を獲得する経路として機能しうるという意味で、前章で論じた能力ギャップの観点から参入の合理性を高める。他方では、NATO 採用というアリバイが主権問題の精査を抑制する論理として機能しうるという意味で、ガバナンスの問題を生む。
日本は NATO の正式加盟国ではないため、NATO 採用のシステムを採用することは義務でも前提でもない。しかし、AUKUS・Quad・日米同盟という安全保障の多層的ネットワークにおいて、共通の技術基盤への参加圧力は現実のものとして存在する。この圧力を認識した上で、日本が自国の条件に基づく独自の主権評価を行う制度的能力を持つかどうかという問いは、7 章で論じるガバナンスの問題と直接的に接続する。

5.6. 比較分析：ベンダーロックインのメカニズム

三カ国の事例と NATO の動向を横断的に比較すると、ベンダーロックインのメカニズムに共通する構造が浮かび上がる。

第一段階として、低い参入障壁による初期導入が行われる。緊急調達・競争入札の省略・国内大手ベンダーとの提携を経由した間接参入など、通常の調達審査を迂回する形で初期導入が実現される。英国での NHS 緊急調達と日本での富士通経由参入はこの段階の事例として対応する。

第二段階として、エンジニアの常駐と組織知識の外部化が進行する。パランティアの製品は、導入当初から同社エンジニアが顧客組織内に常駐してシステムを構成・最適化する形態をとることが多い。この過程で、システムの運用知識が顧客組織の内部に蓄積されるのではなく、パランティアのエンジニアに依存する形で外部化される。

第三段階として、基幹システム化と随意契約の拡大が生じる。初期導入されたシステムが作戦・業務の中核に組み込まれると、代替の検討コストが急激に上昇する。フランスの事例が示すように、この段階に至ると技術的に代替可能であっても実務的な退出は困難になり、競争入札ではなく随意契約による更新という形が定着する。

第四段階として、依存の多領域化と退出不能の固定化が完成する。英国の事例が示すように、複数の省庁・機関にわたる横断的依存が形成された段階では、退出判断は個別組織を超えた政府全体の問題となり、事実上不可逆的な依存関係が成立する。

このメカニズムは、パランティアが意図的に設計した戦略である可能性があるが、同時に顧客組織の側の調達管理の失敗でもある。「戦略的に低価格で参入し基幹化した後に価格を上げる」という批判的文脈での描写は事実の一面を捉えているが、より正確には、顧客組織が退出可能性の喪失を予見せずに初期調達を決定したことの帰結として、このメカニズムが機能するという理解が適切である。

5.7. 教訓：「入る前に決めておくべきことを決めなかった」という共通構造

三カ国の事例を通じて浮かび上がる最も重要な共通構造は、「入る前に決めておくべきことを決めなかった」という調達判断の構造的失敗である。

英国においては、NHS への緊急導入の時点で、データの利用条件・アクセス範囲・契約終了後の取り扱いについての明確な合意が存在しなかった。フランスにおいては、導入時に主権的代替の構築ロードマップが条件として設定されなかったために、代替の意図が実行に移されないまま依存が固定化した。スイスにおいては、導入前の評価プロセスを経ることでリスクを事前に把握し、採用見送りという判断に至ることができた。

スイスとその他の国の経験の差異は、評価プロセスの有無という点に帰着する。パランティアが提供する機能的能力の大きさと、その採用に伴う主権コストを同時に評価する制度的プロ

セスが存在するかどうかが、事後的な後悔を防ぐための決定的な条件である。
この教訓は、日本に対して直接的な政策的示唆を持つ。日本が採用を検討する場合に問われるのは、スイスが行ったような事前評価プロセスを制度として持っているかどうかである。この問いは、7 章で論じるガバナンスの不在という問題の核心に触れる。

5.8. 小括

本章では、英国・フランス・スイスの事例と NATO への展開を検討し、ベンダーロックインのメカニズムと主権喪失の経路を分析した。各事例の事実確認の精度に差があることを明示しつつ、確認できた範囲において以下の知見を抽出した。
英国の経験は、複数領域への横断的参入が退出を構造的に不可能にする過程を示している。フランスの経験は、主権的代替への意図が実行可能性の欠如によって挫折する過程を示している。スイスの経験は、事前評価プロセスの存在が採用見送りという自律的判断を可能にした過程を示している。これら三つの経験は、「入る前に何を決めておくか」という調達設計の問題が、結果として主権の保全あるいは喪失を決定するという命題を実証的に裏付けている。
次章では、これらの教訓を日本固有の法的・制度的・技術的文脈に適用し、2 章で提示した 4 層モデルを用いてパランティア調達が日本にもたらす具体的な主権リスクを評価する。

6. 日本がパランティアを調達した場合の主権リスク分析

6.1. 本章の目的と分析の枠組み

本章は、2 章で提示したデータ主権の 4 層モデル（物理的主権・法的主権・運用的主権・退出可能性）および AI 推論の主権という補完的論点を用いて、日本の防衛機関がパランティアを調達した場合に生じる具体的な主権リスクを評価する。
分析にあたっては二つの前提を置く。
第一に、リスクの評価は「パランティアという企業が危険か否か」という問いではなく、「特定の導入設計において、日本のデータ主権の各層がいかなる程度において損なわれるか」という設計論的問いに基づく。
第二に、導入形態によってリスクの程度が大きく変容するという事実を前提とし、本章末尾において SaaS 型・プライベートクラウド型・オンプレミス型・エアギャップ型という導入形態別のリスクマトリクスを示す。

6.2. 法的主権リスク

6.2.1. CLOUD 法の適用可能性

2 章で論じたように、CLOUD 法は米国の法的管轄下にある電子通信サービス事業者および遠隔コンピューティングサービス事業者に対し、データの物理的保存場所を問わず、有効な法的手続に基づく開示義務を課す可能性がある。この法的枠組みが日本の防衛データに対

して持つ含意を、以下において具体的に検討する。

パランティア・テクノロジーズは米国デラウェア州に設立された米国法人であり、米国法の管轄下に置かれることは争いがない。問題は、Palantir Technologies Japan 株式会社という日本法人を経由した調達が、CLOUD 法の適用を排除するかどうかである。この点について、CLOUD 法は「米国企業の支配下にある」事業者を適用対象とする文言を含んでおり、日本法人が米国親会社の実質的支配下にある限り、日本法人を経由した調達が CLOUD 法リスクを完全に解消するとは言えない。
さらに、富士通を経由したライセンス契約という形態が採用される場合、富士通が日本企業であることは CLOUD 法リスクの軽減に一定の効果を持ちうる。しかし、ライセンスされる技術・アルゴリズム・更新パイプラインが米国親会社の管理下に置かれ続ける限り、米国法の関与を完全に排除することはできない。この問題は、技術の「所有者」と「管理者」が異なるという現代のソフトウェアライセンスの構造的特性から生じるものであり、契約形態の工夫によって解決できる性質のものではなく、立法・条約レベルの対処を要する。

6.2.2. 日米間の法的保護の不在
CLOUD 法は、行政協定（Executive Agreement）を通じて外国政府が自国企業・自国民のデータに対する一定の保護を確保する枠組みを設けている。英国・オーストラリアとの間にはすでにこの枠組みに基づく協定が締結されているが、日本との間には現時点で同様の協定は存在しない。
この非対称性は重要な意味を持つ。英国・オーストラリアは Five Eyes の枠組みにおいて米国と緊密なインテリジェンス共有関係を持ち、CLOUD 法行政協定の締結はその法的制度化の一側面と解釈できる。日本はこの枠組みの外に位置しており、同等の法的保護を確保するためには別途の二国間交渉が必要となる。防衛データという最も機微度の高い情報分野において、このような法的保護の空白が存在することは、法的主権の観点から見て深刻な問題である。

6.2.3. FISA 702 との関係
FISA 第 702 条は、米国外に所在する外国人を対象とした情報収集を、米国国内の電子通信サービス事業者への協力要請を通じて可能にする枠組みを定めている。この規定の適用対象は「外国人」であり、日本の防衛省・自衛隊の職員が通信・情報処理においてパランティアのシステムを使用する場合、その情報が FISA 702 の対象となりうる理論的可能性は排除できない。
もちろん、同盟国の防衛機関が FISA 702 の対象となることは政治的に考えにくい。しかし、法的な可能性として存在することと、政治的に実行されないこととは別の問題である。同盟関係の変化・政権交代・外交的摩擦といった事態が生じた場合に、法的な枠組みとして存在す

る手段が行使されうるという構造的リスクは、法的主権の問題として認識されるべきである。

6.2.4. セキュリティ・クリアランス制度と FOCI 基準

日本は 2024 年に重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律を施行し、セキュリティ・クリアランス制度の整備を進めている。この制度において FOCI（Foreign Ownership, Control or Influence）相当の概念は参照されているが、防衛調達における外国企業のライセンス契約スキームが FOCI 審査の明示的な対象として規定されているかどうかは、現行制度において明確ではない。

富士通を通じたパランティアのライセンス供与という形態は、直接の外国企業調達ではないため、外国企業審査の対象として捕捉されにくい構造を持つ。この「迂回経路」が FOCI 相当の審査をすり抜ける可能性は、法的主権の観点から看過できない問題である。米国の施設クリアランス制度（FOCI 規制）が、ライセンス契約を通じた外国の影響力の行使を明示的に審査対象としていることは、日本の制度設計における参照点となりうる。

6.3. 運用的主権リスク

6.3.1. Apollo アーキテクチャが生む依存の構造

3 章で論じたように、パランティアの Apollo は中央管理された更新パイプラインを通じて多様な環境への継続的デプロイ・監視・是正を行う管理基盤である。この設計は、製品の強みとして提示されるが、運用的主権の観点からは構造的なリスク源となる。

Apollo が前提とする継続的デプロイの設計においては、アルゴリズムの更新・新機能の追加・セキュリティパッチの適用が、パランティアの中央管理パイプラインを通じて実施される。この更新プロセスを日本の防衛機関が事前に内容を確認し承認する仕組みが契約上担保されていない場合、意思決定支援の様式がパランティアの判断によって変更されうる構造が生まれる。防衛の文脈において、これはアルゴリズムの更新権限が作戦判断を形成する認知的枠組みの変更権限に等しいという意味で、特有の深刻さを持つ。

6.3.2. 暗号鍵管理と遠隔アクセスの問題

運用的主権の実質的な指標として、暗号鍵の管理主体と遠隔アクセスの条件が挙げられる。暗号鍵を日本側が単独で保持し、パランティアのエンジニアが遠隔から鍵にアクセスできない設計になっているかどうかは、データの実質的な支配主体を決定する。

パランティアの標準的な契約文書は、サービス提供のために必要な範囲でのデータへのアクセス・処理・送信等のライセンスを自社に付与する条項を含んでいる。この条項が防衛用途においてどのように適用されるかは、個別の契約交渉によって修正できる余地があるが、標準条項がそのまま適用される場合には、日本側の鍵管理の排他性は保証されない。

遠隔保守アクセスについても同様の問題がある。パランティアのエンジニアが障害対応・アップグレード・監視のために常時または随時遠隔アクセスを保持する構成になっている場合、そ

のアクセス経路はデータへの事実上の接触点となる。防衛情報システムにおいてこの種の恒常的な遠隔アクセス経路を外国企業に許容することは、運用的主権の実質的な喪失を意味する。

6.3.3. 6.3.3 常駐エンジニア問題

パランティアは顧客組織内へのエンジニア常駐を積極的に行う企業として知られており、これは同社の「Forward Deployed Engineer（FDE）」モデルとして制度化されている。FDE モデルは、顧客の業務に深く入り込んでシステムを最適化するという意味で機能的には強みであるが、防衛・安全保障の文脈では複数の問題を生む。

第一に、常駐エンジニアは外国企業の社員として日本の防衛情報システムの内部に継続的にアクセスする主体となる。セキュリティ・クリアランスの付与・情報へのアクセス範囲の管理・業務終了後の情報管理がどのように担保されるかは、個人情報保護の問題であるとともに安全保障上の問題でもある。
第二に、常駐エンジニアを通じてシステムの運用知識が顧客組織内に蓄積されるのではなく、パランティア社の知識として外部化される構造が生まれる。これは退出可能性の問題に直接接続する。

6.3.4. 6.3.4 セキュリティログの保持

パランティアの契約文書は、契約終了後も一定期間セキュリティログを保持することを規定している。このログには、システムへのアクセス記録・操作履歴・データ処理の痕跡が含まれる可能性があり、防衛情報システムの運用パターンを示す情報として機微度を持ちうる。契約終了後にこれらのログがパランティアの管理下に残存するという設計は、退出後においても一定の情報へのアクセス可能性がベンダー側に残るという意味で、運用的主権の問題として認識される必要がある。

6.4. AI 推論の主権リスク

6.4.1. 外部 LLM 呼び出しの構造的問題

2 章で設定した AI 推論の主権という論点は、AIP を使用する場合に具体的なリスクとして現れる。AIP は外部の LLM（OpenAI、Anthropic、Meta 等）および顧客独自モデルとの接続を想定した設計であり、推論実行時に入力されるプロンプト・コンテキスト情報・抽出データが外部の推論基盤に送信される可能性がある。
防衛の文脈において、このプロンプトやコンテキストに含まれる情報は、作戦状況の要約・目標の評価・異常パターンの分析根拠といった高機微度の情報を含みうる。アプリケーション本体が国内に設置されている場合であっても、推論処理が外部クラウド上の LLM に委ねられている構成では、推論時の情報が外部の法域に送信されるという越境が不可避的に生じる。

6.4.2. 地理的制限付き運用の実効性

パランティアは地理的制限付き運用として当該地域内でのリクエスト処理を行う構成が可能であると説明しているが、この「可能」という表現が実際の運用においていかなる技術的・契約的条件を必要とするかは、製品説明文書から直接的に確認できるものではない。

重要な問いは、地理的制限付き運用を採用した場合に、推論処理が日本国内または日本側が管理するインフラ上でのみ行われることが技術的・契約的に保証されるかどうかである。また、その確認を日本側が独立して監査できる仕組みが存在するかどうかも、実効的な主権確保の条件として問われる。この確認なしに「地理的制限付き運用を採用するから問題ない」とする結論は、物理的主権の確保を以て法的主権のリスクが消滅するとする論と同型の誤りを犯す可能性がある。

6.4.3. 6.4.3 防衛用途における固有の深刻さ

AI 推論の主権リスクが防衛用途において特有の深刻さを持つ理由は、推論の「入力」に含まれる情報の機微性だけでなく、推論の「出力」が意思決定に与える影響にもある。外部 LLM が生成した判断根拠・優先順位付け・状況評価が、日本の防衛機関の意思決定者に提示される場合、その推論がどのような学習データ・設計方針・価値的前提に基づいているかは、提示された結果からは直接確認できない。推論経路の不透明性は、技術的なブラックボックス問題であるとともに、意思決定の主体が誰であるかという主権論的問いでもある。

6.5. 退出可能性リスク

6.5.1. データポータビリティの形式的保証と実質的限界

パランティアの標準的な契約条件は、契約終了後 30 日間、顧客コンテンツへのアクセスを合理的に利用可能な形式で提供し、その後削除またはアクセス不能化するとしている。この条項は形式的にはデータポータビリティを保証するものとして提示されるが、防衛用途の現実的な退出可能性という観点からは不十分な保護にとどまる。

問題は、「データ」の返却のみでは退出が実現しないという点にある。防衛データ基盤における実質的な退出可能性を確保するためには、蓄積されたデータ本体に加え、ワークフロー定義・データモデルの仕様・アプリケーション設定・権限管理体系・監査証跡・システムの運用ドキュメントが、代替システムへの移行に十分な形式で提供される必要がある。これらが独自フォーマットで蓄積されている場合、30 日間の「データアクセス」は実質的な移行手段として機能しない。

6.5.2. スイッチングコストの累積的上昇

退出可能性のリスクは、時間の経過とともに累積的に上昇するという動態的特性を持つ。5 章のフランス事例が示すように、導入から数年を経た段階では、移行コストは技術的問題を

超えて組織的・予算的・政治的な問題となる。防衛データ基盤においてこのプロセスが進行した場合、退出の判断は防衛省単独では下せない意思決定となりうる。
スイッチングコストを構成する要素として、代替システムへのデータ移行コスト・人材の再教育コスト・移行期間中の能力低下リスク・代替システムの開発・調達コストが挙げられる。これらのコストは導入時点では顕在化しておらず、退出可能性のリスクが認識されるのは多くの場合、退出が実際に困難になった段階である。

6.5.3. 日本のガバメントクラウド基準との乖離

日本のデジタル庁が定めるガバメントクラウドの認定要件は、汎用的形式でのデータ提供と削除確認の報告を義務付けておりこの水準は標準的なパランティアの返却条項が提供する保証を超えている。防衛用途のシステムがこの基準以上の退出保護を求めることは、行政情報システムの水準に照らしても合理的な要求である。しかし、防衛調達においてこの基準に相当する退出可能性の要件が明示的に規定されているかどうかは、現行制度において明確ではない。

6.6. サプライチェーンリスク

6.6.1. 多層依存構造の形成

パランティアのようなプラットフォームは、それ自体が多数の外部サービス・ライブラリ・インフラに依存する多層的なサプライチェーンを形成する。この多層依存構造においては、パランティアとの一次的な契約関係だけでなく、パランティアが利用する二次・三次のサービスプロバイダーを通じたリスク経路が存在する。
デジタル庁の技術レポートはこの問題を、SaaS がさらに IaaS や第三者製ソフトウェアへ依存する多層サプライチェーンとして整理しており、障害の波及・脆弱性・下請経由の不正アクセス・マルウェア混入・リモートアクセスやアップデート経路の悪用などのリスクを指摘している。防衛データを扱う基幹システムがこの多層構造の中核に位置した場合、侵害が発生した際の影響半径は組織全体の作戦能力に及ぶ可能性がある。

6.6.2. 富士通経由参入固有のリスク

富士通を経由したパランティアの参入という構造は、サプライチェーンリスクの観点からも特有の問題を生む。富士通が防衛省・自衛隊の既存情報システムに深く関与していることは、パランティアのシステムが富士通の既存システムと統合される際に、両システムのデータが接触する接点が生まれることを意味する。この接点の管理が不十分な場合、パランティアシステムを通じたリスクが富士通の既存システムに波及し、逆に富士通システムの脆弱性がパランティアシステムへの侵害経路となる双方向のリスクが生じる。
また、富士通経由という形態は、FOCI 審査の対象として捕捉されにくいという前述の問題に加え、パランティアとの契約内容・データアクセス範囲・利用条件の公開性を低下させる効果

を持つ。直接の外国企業調達であれば情報公開請求の対象となりうる契約文書が、民間企業間の商業契約として非公開となる可能性があるからである。

6.7. 導入形態別リスクマトリクス

以上の分析を踏まえ、導入形態別のリスク評価を下表に整理する。評価は「高・中・低」の三段階で示し、各層のリスクの相対的な大きさを表す。

表 **1** 導入形態別リスクマトリクス

リスク層	**SaaS** 型	プライベートクラウド型	オンプレミス型	エアギャップ型
物理的主権	高	中	低	最低
法的主権（**CLOUD** 法）	高	高	中	中
法的主権（**FOCI**）	高	高	高	高
運用的主権（更新）	高	高	中	低
運用的主権（遠隔接続）	高	中	中	低
AI 推論の主権	高	中～高	中	低
退出可能性	高	高	中	中
サプライチェーン	高	中	中	低

このマトリクスから読み取れる最も重要な含意は二点ある。

第一に、物理的主権は導入形態によって大きく改善されるが、法的主権（特に FOCI 相当問題）はいずれの形態においても高いリスクとして残存する。これは、技術的な閉域化によってある程度制御できるリスク層と、法的・制度的対処なしには制御できないリスク層が異なることを示している。

第二に、エアギャップ型が最もリスクを抑制できる形態であるが、エアギャップ型においてもパランティアが米国企業であるという法的事実から生じる FOCI リスクは残存し、かつエアギャップ型では Apollo による継続的更新の仕組みが機能しないため、製品の機能的価値が著しく損なわれる可能性がある。

6.8. 総合評価

本章の分析を総括すると、パランティア調達が日本のデータ主権に与えるリスクは、単一の問題ではなく、独立した複数のリスク層が重なり合う複合的な問題として理解されるべきである。

物理的主権の問題はオンプレミス化・エアギャップ化によって相当程度制御できる。しかし法的主権の問題、特に CLOUD 法リスクと日米間の法的保護の不在、そして FOCI 審査の制度

的不備という問題は、技術的な措置によっては解消されない。運用的主権の問題は契約条件の詳細な設計によって一定程度緩和できるが、Apollo アーキテクチャの設計思想と完全には整合しない形での運用制限は、製品の機能的優位性を実質的に削ぐ可能性がある。
5 章で確認した欧州の経験と本章の分析を接合すると、日本固有の問題として浮かびあがるのは、これらの複合的リスクを事前に評価し、許容可能な条件を設計する制度的枠組みが日本においては存在しないという点である。技術的な閉域化・契約条件の精査・FOCI 審査の整備という対応策のいずれも、それを実施する制度と、実施を義務付ける法的根拠が前提として必要となる。この制度的空白の問題は、次章で論じるガバナンスの不在という問題の核心をなす。

7. ガバナンスの不在という構造的問題

7.1. 本章の目的

6 章では、パランティア調達が日本のデータ主権に与える具体的なリスクを 4 層モデルに基づいて分析した。しかし、これらのリスクが現実の問題として顕在化する背景には、個別技術のリスクを超えた、より根本的な構造的問題が存在する。それは、外国製防衛 AI 基盤の調達に伴う主権問題を事前に評価し、許容可能な条件を設計し、導入後の状況を継続的に監視する制度的枠組みが、日本において整備されていないという問題である。
本章はこの制度的空白を「ガバナンスの不在」として概念化し、その構造的原因と帰結を分析する。5 章で確認したスイスとその他の欧州諸国の経験の差異が、評価プロセスの有無という点に帰着したように、日本においても、技術的な対応策の存在よりも先に、その対応策を実施する制度的能力の有無が問われる。

7.2. 7.2 防衛調達における技術主権評価の制度的不在

日本の防衛調達制度は、装備品の性能・価格・納期・品質管理を中心として設計されており、調達する技術が日本のデータ主権に与える影響を体系的に評価する枠組みを持っていない。防衛装備庁が定める調達手続きは、装備品の仕様確認・原価計算・品質保証を主たる評価対象としており、外国製ソフトウェアの法的管轄・運用的支配・退出可能性という主権的観点からの審査は、現行の手続きに明示的に組み込まれていない
この制度的不在は、日本の防衛調達が長らくハードウェア中心であったという歴史的経緯に由来する。航空機・艦艇・車両といった装備品は、納入後の運用主体が明確に日本側に移行するため、調達に伴う継続的な主権問題は相対的に小さい。これに対し、継続的な接続・更新・遠隔保守を前提とする AI データ基盤という「動態的インフラ」は、従来の評価枠組みが想定しなかった種類の問題を生む。調達制度の設計がハードウェア時代の論理に基づいたままであることが、ソフトウェア・AI 基盤の調達において制度的空白を生む根本的原因である。
比較の観点から、米国の DIBCAC（Defense Industrial Base Cybersecurity Assessment Center）

および FedRAMP（Federal Risk and Authorization Management Program）は、防衛・政府調達において外国製技術を含むシステムのサイバーセキュリティ・データ保護・サプライチェーンリスクを評価する枠組みとして機能している英国の DSPT（Data Security and Protection Toolkit）や NCSC（国家サイバーセキュリティセンター）によるクラウドセキュリティ評価も同様の機能を持つ。これらの制度は、調達判断に先立つ独立した技術主権評価を制度として組み込んでいるという点で、日本の現状との重要な差異をなす。

7.3. セキュリティ・クリアランス制度の現状と FOCI 基準の曖昧さ

2024 年に施行された重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律は、日本のセキュリティ・クリアランス制度の重要な進展を意味する。しかし、この制度が防衛 AI 基盤の調達における主権問題を十分にカバーするかという観点から見ると、複数の未解決の問題が存在する。

第一に、FOCI 相当概念の適用範囲が明確でない。米国の施設クリアランス制度において、FOCI は外国の所有・支配・影響力が機密情報へのアクセス経路となることを規制するものとして明示的に定義されており、ライセンス契約を通じた外国の技術的支配もその審査対象に含まれる。日本のセキュリティ・クリアランス制度において FOCI 相当概念は参照されているが、防衛調達において外国企業のライセンス契約スキームが同基準の明示的な審査対象として規定されているかどうかは、現行制度において不明確である。
第二に、制度の主たる対象が「人」のクリアランスに偏重しており、「組織」および「技術基盤」のクリアランスという観点が相対的に弱い。富士通を通じたパランティアのライセンス供与という構造において問題となるのは、特定の個人のクリアランスではなく、システム全体の法的・技術的支配関係である。この種の問題は、個人クリアランスを中心とする制度設計では捕捉しにくい。
第三に、クリアランス制度と防衛調達手続きの連携が制度として確立されていない。クリアランスの審査と調達の意思決定が独立したプロセスとして進行する場合、主権リスクの評価が調達判断に実効的に組み込まれない可能性がある。

7.4. 国会・議会による監視機能の欠如

民主主義的統制の観点から、防衛調達における技術主権問題は国会による監視の対象であるべきである。しかし日本において、この種の問題が国会で実質的に審議される機会は極めて限られている。
その構造的原因として、三点が挙げられる。

第一に、防衛関連の技術調達は特定秘密保護法の対象となりうる情報を含むことが多く、公開の委員会審議になじまない側面がある。秘密会の活用による審議は制度として存在する

が、その活用は限定的にとどまっている。
第二に、国会における防衛・安全保障の専門的審議能力の問題がある。技術主権という複合的な問題を論じるためには、サイバーセキュリティ・国際法・ソフトウェアアーキテクチャにわたる専門知識が必要であるが、これらを備えた議員・調査スタッフの体制は、問題の複雑さに対して十分とは言えない。
第三に、野党もこの問題を正面から取り上げる動機が弱い。与党は政治主導による能力整備を推進する立場から批判的検討を回避しやすく、野党はこの問題の技術的複雑さゆえに有効な対案を示すことが難しい。

この監視機能の欠如は、「入る前に決めておくべきことを決める」プロセスを政治的に保証する機能が存在しないことを意味する。欧州においては、NHS へのパランティア導入をめぐって英国議会が情報公開請求・委員会審議・独立評価を通じて一定の抑制機能を果たした。日本においてこれに相当するプロセスが機能するためには、制度的な整備が前提として必要となる。

7.5. 「政治主導の近道採用」が検証を排除するメカニズム

防衛大臣の訪問・首相の面談という政治レベルでの接触が先行し、技術的・法的・制度的な評価プロセスが後追いとなるという構造は、検証の機会を実質的に制約するメカニズムとして機能する。
政治レベルで採用の方向性が示された後に技術評価を行う場合、評価者には「採用の前提で条件を整理する」という暗黙の圧力が作用しやすい。技術的・法的に解決困難なリスクが発見された場合でも、政治的な既成事実を覆すコストは、リスクを管理可能なものとして再定義するコストよりも大きい。この構造においては、評価プロセスは採用判断の正当化手続きとして機能するリスクがあり、独立した主権評価としての役割を果たしにくい。
この問題は日本固有のものではない。5 章で検討した英国の NHS への緊急調達においても、政治的判断が先行し、独立した評価プロセスが後追いとなったことが問題として指摘された。しかし日本の場合、政治主導の意思決定を事後的に検証する制度的仕組みが相対的に弱く、この問題がより深刻な形で現れる可能性がある。

7.6. 個人情報保護法・デジタル庁基準と防衛調達の非整合

6 章で確認したように、日本のデジタル庁はガバメントクラウドの認定要件として、データセンタの国内所在・日本法準拠・外国政府機関等からの開示請求時の通知・協議・異議申立て対応・汎用的形式でのデータ提供と削除確認という実質的な主権要件を設定している。これは行政情報システムを対象とした基準であり、防衛情報システムに対してはより高い水準の要件が課されるべきことは自明である。
しかしながら、防衛調達においてこのガバメントクラウド基準に相当する主権要件が明示的に

適用される制度的根拠は、現行において存在しない。行政情報システムと防衛情報システムで適用される基準が非整合であるという現状は、より機微度の高い防衛データが、より低い保護基準のもとで調達される逆説的な状況を生みうる。
個人情報保護法の観点からも、防衛 AI 基盤が処理する情報には個人に関するデータが含まれる可能性があり、外国企業による処理がどのような法的根拠のもとで行われるかという問いは、防衛目的の例外規定との関係において未整理の部分がある。これらの法的非整合は、調達後に問題が顕在化した際に制度的対処を困難にする要因となりうる。

7.7. 公開議論の場の不在

公開の場での議論の欠如という問題は、制度的問題として捉え直す必要がある。パランティアに限らず、外国製防衛 AI 基盤の調達がもたらす主権問題については、その性格上、技術的詳細を完全に公開することには限界がある。しかし、議論の枠組み・評価の基準・判断の根拠という「メタレベル」の問題は、機密保護の要請と必ずしも矛盾しない形で公開議論の対象とすることができる。
米国では防衛 AI の倫理・主権・調達基準に関する議論が NITRD（Networking and Information Technology Research and Development Program）・PCLOB（Privacy and Civil Liberties Oversight Board）・GAO（Government Accountability Office）等の複数の機関によって公開報告書の形で展開されており、専門家コミュニティ・議会・市民社会が参照できる議論の基盤が存在する。日本においてはこれに相当する機関と議論の蓄積が乏しく、調達判断が専門家的検討なしに政治的判断として処理されやすい構造がある。
防衛省の AI 倫理原則の策定は一歩ではあるが、これは AI の倫理的使用という問題を対象としており、外国製 AI 基盤の調達に伴う主権問題という本稿の主題とは射程が異なる。主権問題を専門的に議論する公的な場の設置は、制度整備の重要な一要素として位置づけられる。

7.8. ガバナンスの不在がもたらす具体的帰結

以上で論じたガバナンスの不在は、以下の具体的な帰結をもたらすリスクがある。

第一に、リスクの認識なき参入である。技術主権評価の枠組みが存在しない状況では、調達判断者がリスクの存在を認識しないまま参入が決定される可能性がある。6 章で示したリスクマトリクスが示すように、導入形態によってリスクの程度は大きく異なるが、この評価を行う制度的プロセスが存在しなければ、最もリスクの高い形態での導入が、最も手続きの簡便な選択として採用されかねない。
第二に、交渉力の喪失である。契約条件の設計において、調達側が「何を要求すべきか」を理解していなければ、ベンダーが提示する標準条項をそのまま受け入れる結果となる。法的主権・運用的主権・退出可能性に関する要件を明示できる専門的能力が調達側に存在する

ことが、実効的な契約交渉の前提条件であるが、この能力を組織として保持するための制度的根拠が現行では明確でない。
第三に、事後的な制御不能である。フランスの経験が示すように、主権問題への対処が調達後の課題として残された場合、依存が深化するにつれて制御の回復は困難になる。制度的なガバナンスが導入後の継続的監視・契約履行確認・退出条件の定期的評価を担保しない限り、調達時点での条件設定が形骸化するリスクがある。

7.9. 小括

本章では、パランティア調達に伴う主権リスクを生じさせ、かつその対処を困難にする構造的原因として、防衛調達における技術主権評価の制度的不在・FOCI 基準の曖昧さ・国会による監視機能の欠如・政治主導の近道採用が検証を排除するメカニズム・個人情報保護法とデジタル庁基準と防衛調達の非整合・公開議論の場の不在という六つの制度的問題を論じた。
これらの問題は相互に連関しており、個別の問題への対処だけでは全体的な解決には至らない。「入る前に決めておくべきことを決める」ためには、何を決めるべきかを問う専門的プロセス・その問いを政治的決定に先行させる制度的権限・決定内容を監視する議会機能という三層の制度が整合的に機能することが必要である。
次章では、これらの制度的問題への対処を含む形で、日本がパランティアを含む外国製防衛 AI 基盤の調達を検討する際に実装すべき政策提言を示す。

8. 政策提言

8.1. 提言の基本的立場

本章は、日本の防衛機関がパランティアを含む外国製防衛 AI 基盤の調達を検討する際に実装すべき政策的措置を提言する。提言の基本的立場は、「採用すべきか否か」という二項対立ではなく、「どのような条件のもとで採用するならば、許容可能な水準の主権保全が実現できるか」という設計論にある。

この立場の根拠は三点にある。
第一に、4 章で示したように、能力ギャップは実在しており、国産代替が現実的な近未来の選択肢として成立するための条件は現時点では整っていない。
第二に、5 章で示したように、欧州の経験は採用の是非よりも採用の条件設計が主権保全の結果を決定することを示している。
第三に、6 章で示したように、導入形態と契約条件によってリスクの程度は大きく変容し、適切な設計によってリスクを許容可能な水準に制御できる可能性が存在する。

提言は以下の 6 つの領域に分類される。第一に調達条件の最低要件化、第二に制度整備、

第三に並行開発の条件付け、第四に議会関与の制度化、第五に同盟管理の枠組み整備、第六にスコープ管理の明示化である。これらは相互に連関しており、個別の措置のみでは十分な効果を持たない。

8.2. 調達条件の最低要件化

8.2.1. 基本的考え方

調達条件の最低要件化とは、外国製防衛 AI 基盤の調達に際して、主権保全の観点から交渉の余地なく充足されるべき契約上・技術上の条件を、調達手続きの一部として制度的に定めることである。これは個別の調達担当者の裁量に委ねるのではなく、調達制度の要件として法令・訓令レベルで規定されることを意図する。

以下に示す要件は、6 章のリスク分析および 5 章の欧州事例から導出された最低限の条件であり、これらを充足しない形態での調達は、主権リスクが許容可能な水準を超えると評価される。

8.2.2. 物理的・運用的主権に関する要件

第一に、国内または組織管理下の閉域・オンプレミス・エアギャップ環境での運用の義務付けである。防衛情報システムに分類されるデータを処理する基盤については、日本国内の物理的インフラ上での稼働を原則とし、クラウド接続が不可避な場合には日本側が管理するプライベートクラウド環境に限定することを契約上義務付ける。

第二に、暗号鍵の日本側単独保持である。データの暗号化に使用する鍵を日本側が単独で管理し、ベンダーおよびその関連企業がいかなる条件のもとでも当該鍵にアクセスできない設計を契約上の必須要件として規定する。鍵管理の独立性は、物理的主権の実質的な担保として機能するとともに、CLOUD 法に基づく開示要求に対する技術的な防壁として一定の効果を持つ。

第三に、恒常的なベンダー遠隔アクセスの禁止とブレークグラス方式の適用である。平時においてベンダーのエンジニアが防衛情報システムへの継続的な遠隔アクセスを保持することを禁止し、障害対応・緊急保守が必要な場合には日本側の明示的な承認を条件とするブレークグラス方式を採用する。すべての遠隔アクセスの記録は日本側が管理するログとして保持され、独立した監査の対象とする。

第四に、アルゴリズム更新の事前審査である。意思決定支援に関わるアルゴリズムの更新については、ベンダーによる一方的な適用を禁止し、更新内容の事前開示・日本側による技術的審査・承認を経た後にのみ適用を許可する手続きを定める。これは Apollo のような継続的デプロイ基盤を採用する場合に特に重要であり、更新パイプラインへのアクセス制御が技術的に実現可能かどうかの確認を調達前評価の一部として義務付ける。

8.2.3. 法的主権に関する要件

第五に、外国政府機関等からの開示請求時の通知・異議申立て協力義務である。ベンダーまたはその関連企業が外国の法的手続きに基づくデータ開示要求を受けた場合、日本側への即時通知・日本側の費用負担なしでの法的異議申立て支援・開示の実施前における日本側との協議を契約上の義務として規定する。この条項は、CLOUD 法に基づく開示要求に対する契約上の防壁として機能するとともに、開示要求が実際に行使された事実を日本側が認知できる制度的保証として機能する。

第六に、サブプロセッサー・下請の全面開示と責任境界の明確化である。ベンダーが利用する第三者サービス・クラウド基盤・外部ライブラリの一覧を調達前に開示させ、それぞれの法的管轄・データアクセス範囲・セキュリティ基準を審査する。また、サブプロセッサーを通じた情報漏洩・不正アクセスが発生した場合の責任所在を契約上明確にする。

8.2.4. AI 推論に関する要件

第七に、外部 LLM への送信禁止または日本側管理モデルへの限定である。AIP を含む AI 推論基盤を使用する場合、防衛情報を含むプロンプト・コンテキスト・抽出データが外部の推論サービスに送信されることを契約上禁止し、推論処理が日本国内の日本側管理インフラ上でのみ行われることを技術的に検証可能な形で担保する。顧客独自モデル（Bring Your Own Model）の採用を原則とし、使用するモデルの所在・管理者・学習データの開示を義務付ける。

8.2.5. 退出可能性に関する要件

第八に、汎用形式での完全なデータ・ワークフロー・設定の持ち出し義務である。契約終了時に返却されるべき情報の範囲を、データ本体のみならず、ワークフロー定義・データモデル仕様・アプリケーション設定・権限管理体系・監査証跡・運用ドキュメントまで明示的に規定する。返却形式は代替システムへの移行に十分な汎用フォーマットとし、返却後に日本側が独立して運用・移行できることを技術的に検証する手続きを契約に組み込む。また、デジタル庁のガバメントクラウド認定要件に準拠した削除確認の報告を義務付ける。

8.3. 制度整備

8.3.1. 防衛 AI 基盤の技術主権審査フレームワークの創設

現行の防衛調達手続きに、外国製 AI 基盤の技術主権評価を組み込む独立したフレームワークを創設する。このフレームワークは米国の FedRAMP を参照点として、以下の要素から構成される。

評価主体については、防衛装備庁・内閣サイバーセキュリティセンター・デジタル庁・経済安全保障担当部局の横断的な評価チームを設置し、技術・法律・安全保障の専門知識を統合した審査を実施する体制を整える。評価項目については、6 章で示した 4 層モデルおよび AI 推論の主権を評価軸として、導入形態別のリスクマトリクスに基づく定量的・定性的評価を行

う。評価の独立性については、調達担当部局から分離された評価プロセスとし、政治的圧力から独立して技術的評価が完結する制度設計を徹底する。

8.3.2. FOCI 基準の防衛調達への明文適用

重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律の施行規則または防衛調達関連の訓令において、ライセンス契約スキームを含む外国の所有・支配・影響力を審査対象として明示的に規定する。具体的には、外国企業が提供するソフトウェア・アルゴリズム・更新サービスを核心的コンポーネントとして含む防衛情報システムについて、国内ベンダーを経由した調達であっても外国企業の実質的支配の審査対象とする規定を設ける。

この措置は、富士通を通じたパランティアのライセンス供与のような「迂回参入」を制度的な監視の下に置くとともに、同様の構造を持つ将来の調達に対しても適用される一般的な審査基準として機能させることを意図する。

8.3.3. 防衛調達のデジタル庁基準との整合

防衛情報システムの調達において、デジタル庁のガバメントクラウド認定要件を最低基準として適用し、防衛情報という機微度の高い情報分類に対応した追加要件を上乗せする形で基準を統合する。行政情報システムに適用される主権要件が防衛情報システムにおいて適用されないという逆説的状況を解消し、機微度に応じた段階的かつ整合的な基準体系を構築する。

8.4. 並行開発の条件付け

8.4.1. 外部依存と国産代替の同時進行

外国製防衛 AI 基盤の採用を、国産代替基盤の開発ロードマップの策定・実施と連動した条件として義務付ける。具体的には、外国製基盤の調達契約の締結と同時に、防衛省・防衛装備庁・産業界・研究機関が参加する国産代替開発計画を公式に策定し、定期的な進捗報告と達成目標の設定を義務付ける。

この措置の趣旨は、外国製基盤への依存を「永続的な前提」ではなく「能力ギャップ解消までの暫定措置」として制度的に位置づけることにある。フランスの経験が示すように、採用時に代替開発の条件を設定しなかった場合、依存の固定化が不可避的に進行する。並行開発の義務付けは、退出可能性を将来の選択肢として保全するための制度的保険として機能する。

8.4.2. 国内防衛 AI エコシステムの整備

並行開発を実効的なものとするためには、4 章で示した国内ベンダーの構造的限界に対する包括的な対処が必要である。具体的な措置として、以下の三点を提言する。

第一に、防衛 AI 学習データ基盤の整備である。防衛 AI 能力の向上に不可欠な学習データ

を体系的に収集・整備・管理する制度を確立する。データの分類・管理・提供に関する規程を整備し、国内の研究機関・防衛企業が安全な環境でデータにアクセスできる仕組みを構築する。
第二に、防衛 AI 人材の育成である。機械学習の技術的専門知識と安全保障の実務的知識を統合して持つ人材の育成を、防衛省・大学・産業界の連携によって組織的に進める。防衛装備庁の先進技術推進センターを人材育成の拠点として機能させるとともに、民間の優秀な技術人材が防衛 AI 開発に携わるためのキャリアパスを設計する。
第三に、調達サイクルの改革である。現行の防衛調達における仕様確定から納入までの長いサイクルを、AI システムという急速に進化する技術に適合した柔軟なサイクルに改革する。アジャイル的な開発・評価・更新のサイクルを防衛調達に組み込む制度的改革を行うことで、国産代替基盤の開発が技術の陳腐化を追いかける形にならない体制を整える。

8.5. 議会関与の制度化

8.5.1. 定期報告義務の確立

外国製防衛 AI 基盤の調達・運用状況について、国会への定期的な報告義務を制度として確立する。報告の形式については、機密保護の要請から公開の委員会審議になじまない部分は秘密会での報告とし、報告の実施自体の記録は公開する仕組みを整える。
報告すべき内容の最低限の範囲として、以下の項目を規定する。すなわち、採用している外国製 AI 基盤の一覧と導入形態、8.2 節で示した最低要件の充足状況の確認結果、外国政府機関等からのデータ開示要求の有無とその対応、並行開発ロードマップの進捗状況、退出可能性の定期的評価結果である。

8.5.2. 独立した技術評価機能の整備

国会による実効的な監視を支える専門的基盤として、独立した技術評価機能を整備する。具体的には、国立国会図書館調査及び立法考査局の機能を強化し、防衛 AI・サイバーセキュリティ・国際法の専門的知識を持つ調査官を配置するとともに、外部専門家の関与を制度化する。
この措置は、議会が政府の技術的説明を批判的に評価し、実質的な監視機能を果たすための最低限の条件を整えることを目的とする。専門的評価能力なき議会の監視は形骸化するという 7 章の分析を踏まえ、監視の実効性を制度的に担保するための基盤整備として位置づける。

8.6. 同盟管理の枠組み整備

8.6.1. 日米間データ保護協定の交渉

CLOUD 法に基づく開示要求から日本の防衛データを保護するための法的枠組みとして、米国との間に CLOUD 法行政協定に相当する二国間協定の締結を交渉する。英国・オーストラ

リアとの先行事例が示すように、この種の協定は技術的な解決策では代替できない法的保護を提供する。
交渉にあたっての基本的な立場として、日本の防衛情報に分類されるデータについては、日本側の事前の同意なしに開示要求に応じないこと、開示要求が行われた場合には日本側への通知と協議を義務付けること、および日本側の法的異議申立てを米国政府が妨げないことを最低限の要求事項として設定する。
この交渉は、日米同盟の強化という文脈において矛盾するものではない。同盟関係においても法的な枠組みの整備は関係の安定化に資するものであり、英国・オーストラリアとの先例が示すように、緊密な同盟関係と CLOUD 法行政協定の締結は両立する。

8.6.2. NATO・AUKUS との相互運用性の代替的確保

4 章で論じた NATO との相互運用性という要求については、MSS の採用以外の経路による充足を並行して検討することを提言する。具体的には、NATO Federated Mission Networking 標準に準拠したインターフェースの整備、データフォーマットの標準化、通信プロトコルの統合によって、特定のベンダー製品への依存なしに相互運用性を確保できる技術的経路を確認する作業を調達判断に先立って実施する。
この作業の結果として、MSS の採用が相互運用性の確保に不可欠であると判断される場合には、その根拠が明示的に文書化され、調達条件の設計における一つの要素として位置づけられることが望ましい。「NATO 採用だから日本も採用すべき」という論理的飛躍を制度的に排除し、相互運用性の確保という目的と、主権保全という要請の双方を充足する調達設計を追求する。

8.7. スコープ管理の明示化

8.7.1. データ分類と許容される接触範囲のレッドライン設定

外国製防衛 AI 基盤に流入させるデータの範囲について、明示的なレッドラインを調達前に設定することを義務付ける。データの機微度に応じた分類体系を確立し、各分類のデータが外国製基盤を通じて処理される場合のリスクを評価した上で、いかなる分類のデータまでを当該基盤に流入させるかを文書として確定する。
具体的な分類の例として、作戦情報・標定データ・インテリジェンス分析結果という最高機微度のデータについては、外国製基盤への流入を禁止するレッドラインを設定することが考えられる。これに対し、兵站情報・訓練データ・非機密の情報融合処理については、適切な契約条件のもとで外国製基盤の活用を許容するという段階的な設計が、能力獲得と主権保全のバランスとして現実的な選択肢となりうる。

8.7.2. 用途の限定と拡張への審査義務

初期調達の段階で設定したスコープを超えた用途への拡張については、新規調達に準じた

審査プロセスを義務付ける。パランティアを含む高統合型プラットフォームは、一度導入されると機能の追加・データソースの拡張・組織横断的な利用の拡大というサイクルを通じて、当初の想定を超えた依存を段階的に形成する傾向がある。用途拡張への審査義務は、このサイクルに対する制度的な歯止めとして機能する。

8.8. 提言の優先順位と実施の段階化

以上の提言のうち、実施の緊急性と制度整備の難易度を考慮した優先順位付けを示す。
即時実施可能な措置として、調達条件の最低要件化（8.2 節）が挙げられる。これは既存の調達手続きに要件を追加する形で実施でき、新たな立法を必ずしも要しない。防衛装備庁の調達訓令の改定という行政レベルの措置として実施可能であり、調達担当者レベルで「何を要求すべきか」を明確化するという即効的な効果を持つ。
中期的に整備すべき措置として、技術主権審査フレームワークの創設（8.3.1 節）・FOCI 基準の明文適用（8.3.2 節）・デジタル庁基準との整合（8.3.3 節）・議会への定期報告義務（8.5.1 節）が挙げられる。これらは法令改正または省庁横断的な制度設計を要するが、2～3 年の期間で実施可能な措置である。
中長期的に追求すべき措置として、日米間データ保護協定の交渉（8.6.1 節）・国内防衛 AI エコシステムの整備（8.4.2 節）・独立した議会技術評価機能の整備（8.5.2 節）が挙げられる。これらは政治的交渉・予算措置・人材育成を要する長期的な取り組みであるが、短期措置の実施と並行して着手することが重要である。

8.9. 小括

本章では、「採用すべきか否か」という問いに代えて、「どのような条件のもとで採用するならば主権保全が実現できるか」という設計論的立場から、六領域にわたる政策提言を示した。
提言の核心は、「入る前に決めておくべきことを決めていない」という問題に対する制度的解答にある。調達条件の最低要件化は「何を決めるべきか」を明示し、技術主権審査フレームワークの創設は「誰が決めるか」を制度化し、議会関与の制度化は「決めたことが守られているかを誰が監視するか」を保証し、スコープ管理の明示化は「何についての判断を求めているか」を限定する。これらが整合的に機能することで初めて、「こんなはずじゃなかった」を事後的に防ぐ制度的基盤が成立する。
最後に強調すべきは、これらの提言は反パランティア論でも親パランティア論でもないという点である。問われているのは、日本が外国製防衛 AI 基盤の調達という新しい種類の主権問題に対処する制度的能力を持つかどうかである。その能力を持たないまま調達を進めることの危うさが、本稿の論じてきた問題の本質に他ならない。

9.　第 9 章　結論

9.1.　本稿が論じてきたこと

本稿は、パランティア・テクノロジーズの日本防衛市場への参入という具体的な政策的文脈を起点として、外国製防衛 AI 基盤の調達がもたらすデータ主権への影響を体系的に分析してきた。

1 章では、防衛データ基盤の調達が従来型の装備品調達と根本的に異なる性質を持つことを示し、「何を買うか」ではなく「誰の法的・運用的支配の下にデータと意思決定プロセスを置くか」という問いとして問題を再定式化した。

2 章では、データ主権を物理的主権・法的主権・運用的主権・退出可能性の 4 層として定義し、AI 推論の主権を補完的論点として加える分析枠組みを提示した。各層の論理的独立性が意味することは、「どれか一層を確保すれば主権問題は解決する」という単純化が成立しないということであり、同時に「外資系企業の製品を使えば必然的に主権は失われる」という二項対立もまた成立しないということであった。

3 章では、パランティアが創業経緯・収益構造・事業戦略のいずれにおいても政府・軍・情報機関との深い結合を本質的特性とする企業であることを示し、対日アプローチが民間から行政を経て防衛に至る多層的段階を経ていること、富士通という国内最大の防衛 IT ベンダーを経由した参入経路が形成されつつあることを明らかにした。

4 章では、日本側の能力ギャップが実在しており、国産代替が現実的な近未来の選択肢として成立するための条件が現時点では整っていないことを認めつつ、その能力ギャップの大きさが外部依存の主権コストを正当化するわけではないという命題を示した。

5 章では、英国・フランス・スイス・NATO の先行事例を比較検討し、ベンダーロックインのメカニズムが「低い参入障壁による初期導入、エンジニア常駐と組織知識の外部化、基幹システム化と随意契約の拡大、依存の多領域化と退出不能の固定化」という 4 段階の構造を持つことを示した。三カ国の経験を通じて浮かびあがった最も重要な共通構造は、「入る前に決めておくべきことを決めなかった」という調達判断の構造的失敗であり、スイスとその他の国の差異が事前評価プロセスの有無という点に帰着することを確認した。

6 章では、4 層モデルを日本固有の文脈に適用し、CLOUD 法と日米間の法的保護の不在という法的主権リスク・Apollo アーキテクチャと常駐エンジニア問題という運用的主権リスク・外部 LLM 呼び出しと推論経路の不透明性という AI 推論の主権リスク・データポータビリティの形式的保証と実質的限界という退出可能性リスク・富士通経由参入固有のサプライチェーンリスクを層別に分析した。導入形態別リスクマトリクスは、技術的な閉域化によって制御できるリスク層と、法的・制度的対処なしには制御できないリスク層が異なることを明示した。

7 章では、これらのリスクが顕在化する背景にある制度的空白として、防衛調達における技術主権評価の不在・FOCI 基準の曖昧さ・国会による監視機能の欠如・政治主導の近道採用が検証を排除するメカニズム・デジタル庁基準と防衛調達の非整合・公開議論の場の不在という 6 つの構造的問題を論じた。

8 章では、「採用すべきか否か」の二項対立を超え、「どのような条件のもとで採用するならば許容可能な主権保全が実現できるか」という設計論的立場から、調達条件の最低要件化・制度整備・並行開発の条件付け・議会関与の制度化・同盟管理の枠組み整備・スコープ管理の明示化という六領域にわたる政策提言を示した。

9.2. 本稿の主要な発見

以上の分析を通じて、本稿は以下の 4 つの主要な発見を提示した。

第一の発見：データ主権はサーバーの所在地ではなく、誰の法が・誰の運用が適用されるかの問題である。

この命題は、本稿の分析を通じて一貫して確認された。物理的主権の確保は必要条件ではあるが十分条件ではなく、CLOUD 法に代表される法的主権リスクはデータが日本国内に保存されていても存在し続ける。スイスが「ローカルホスティングでも情報漏洩を技術的に防止できない」と評価したことは、この命題の実証的裏付けである。主権の問題を保存場所の問題として矮小化する言説は、より深刻なリスク層を見えなくするという意味で有害であり、制度設計においても政策議論においても克服されるべき誤りである。

第二の発見：ベンダーロックインのメカニズムは技術的問題であるとともに制度的問題である。

フランスが「代替を目指す意図」を持ちながら「契約更新という現実」に至った経験は、退出の意図と退出の実行可能性の間に構造的な乖離が生じうることを示している。この乖離を生む原因は、技術的なスイッチングコストだけでなく、退出可能性を調達時点の設計条件として制度的に義務付けなかったという判断にある。退出可能性は事後的に追求する問題ではなく、調達設計の時点で制度的に組み込まれるべき要件である。

第三の発見：能力ギャップの認識と主権コストの精査は矛盾しない。

本稿は、日本の防衛 AI 能力のギャップを現実として認めつつ、そのギャップの大きさが外部依存の主権コストを正当化するわけではないという立場を一貫して保持した。「能力がないから仕方ない」という論理は、主権コストの精査を省略する理由にはならない。むしろ、能力ギャップが大きいほど外部依存の主権コストを正確に把握することの重要性は高まる。「近道の誘惑」が強いときこそ、その近道の真のコストを制度的に評価するプロセスが必要である。

第四の発見：技術的リスクへの対処よりも、対処を可能にする制度的能力の有無が決定的である。

本稿が論じてきた技術的・法的・契約的な対処策のいずれも、それを実施する制度的能力と、実施を義務付ける制度的根拠が前提として必要である。スイスがパランティアの採用を見

送ることができたのは、その技術的能力が特別に高かったからではなく、採用前に独立した評価プロセスを実施できる制度的枠組みが機能したからである。日本において問われるのは、同等の制度的能力を持つかどうかという問いであり、本稿の分析はその答えが現時点では否定的であることを示している。

9.3. より広い含意

本稿の分析は、パランティアという特定企業の問題を超えた、より広い含意を持つ。

第一に、防衛 AI 基盤の外部依存という問題はパランティアに限定されない普遍的問題であるという含意である。本稿がパランティアを事例として選択したのは、同社の対日接触が具体的な政策的緊張を生み出しているからであるが、本稿で提示した 4 層モデルと制度的評価枠組みは、他の外国製防衛 AI 基盤の調達にも適用可能な汎用的な分析道具として機能する。技術の進展とともに、類似の問題は今後も繰り返し生じることが予想される。
第二に、同盟国間のデータ主権問題という、従来の安全保障研究が十分に論じてこなかった問題領域の存在という含意である。データ主権を巡る問題は、敵対国のサイバー攻撃・バックドア・技術窃取という形で論じられることが多いが、本稿が論じた問題はそれとは異なる。同盟国が提供するシステムを採用することで生じる情報非対称性、同盟国の法域に服することとなるデータの流れ、同盟国との相互依存の深化が主権の余地を狭める過程は、敵対的な脅威とは性格が異なりながらも、長期的な安全保障に対して実質的な影響を与えうる。この問題領域は、同盟論・技術覇権論・国際法の交差点に位置する新たな研究課題として、さらなる理論的発展を必要としている。
第三に、民主主義的統制という問題への含意である。防衛 AI 基盤の調達に伴う主権問題は、その技術的複雑さゆえに専門家以外には理解しにくく、かつ機密保護の要請ゆえに公開の場での議論になじみにくい。この二重の困難が、民主主義的統制の空白を生む。しかし、「問題を議論していない」という現状は、民主主義社会における意思決定の質に関わる問題として、安全保障研究の範囲を超えた政治学的・規範的問いを投げかけている。

9.4. 本稿の限界と今後の研究課題

本稿には複数の限界がある。これらを明示することは、本稿の発見の適切な解釈のために必要である。
第一に、一次資料へのアクセスの制約である。パランティアの実際の契約文書・技術仕様書の非公開部分・各国政府の内部評価文書は、本稿の執筆においてアクセスできなかった。特にスイス軍の内部評価報告書については、報道を通じた間接的参照にとどまる。これらの一次資料へのアクセスが可能になれば、本稿の分析はより精緻化されうる。
第二に、技術的分析の深度の制約である。本稿は Apollo のデプロイメントアーキテクチャ・AIP の推論経路・Foundry のデータモデル設計について、公開資料に基づく概観的な分析に

とどまった。これらの技術的側面を詳細に分析するためには、技術的な内部知識へのアクセスが前提として必要であり、本稿の能力の限界を超えている。
第三に、日本の防衛調達の内部プロセスに関する情報の限界である。防衛装備庁の内部評価プロセス・防衛省と富士通の契約内容・政府とパランティアの接触の詳細は、公開されていない部分が多い。本稿の制度的分析は、公開された法令・訓令・報道に基づいており、非公開の行政運用については評価できていない。

以上の限界を踏まえ、今後の研究課題として以下を提示する。
第一の課題は、4 層モデルを用いた比較研究の拡張である。本稿はパランティアを事例としたが、同モデルを他の外国製防衛 AI 基盤（Anduril、Shield AI など）の分析に適用し、企業・製品・契約形態の違いが主権リスクの程度に与える影響を比較分析することで、モデルの汎用性と精度を高めることができる。
第二の課題は、AI 推論の主権という概念の理論的精緻化である。本稿では補完的論点として設定したこの概念は、LLM を基盤とする AI 意思決定支援システムの普及とともに重要性が増すと予想されるが、その法的・技術的・規範的含意についての理論的研究は緒についたばかりである。
第三の課題は、日本の制度改革の実現可能性分析である。本稿の 8 章で提示した政策提言については、日本の行政・立法プロセスにおける実現可能性を、具体的な省庁間調整・予算制約・政治的行動者の利益という観点から分析する政治学的研究が求められる。

9.5. 結語

本稿は、「パランティアのソフトウェアを防衛調達した際の影響」という問いから出発し、この問いが単なる一企業の調達問題ではなく、日本の防衛データ主権という構造的問題の一つの表れであることを示してきた。
データ主権の保全とは、特定の技術の排除ではなく、技術の採用において主権的判断の余地を保持し続けることである。その余地は、適切な制度・適切な契約条件・適切な並行開発・適切な議会監視によって確保される。これらが整備されないまま「近道の誘惑」に従うことの帰結を、欧州の経験は具体的な形で示してきた。
日本が問われているのは、その帰結を知った上でなお同じ経路を歩むかどうかではなく、その帰結を回避する制度的能力を持つかどうかである。本稿がその問いに対する一つの応答として、政策立案・学術研究・公開議論の各領域において参照される素材となれば幸いである。